

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

نظام المكافآت
للبنوك وشركات التأمين

Remuneration Regulation for
Banks and Insurance Companies

المحتويـــات CONTENTS				
Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Introduction		4	مقدمـــة	
Objective		6	الهـدف	
Scope of Application		6	نطاق التطبيق	
Article (1)	Definitions	7	تعريفات	المادة (1)
Article (2)	Remuneration Framework	14	إطار المكافآت	المادة (2)
Article (3)	Remuneration Policy	16	سياسة المكافآت	المادة (3)
Article (4)	Responsibilities of the Board	23	مسؤوليات مجلس الإدارة	المادة (4)
Article (5)	The Remuneration Committee	26	لجنة المكافآت	المادة (5)
Article (6)	Responsibilities of the Risk Committee	29	مسؤوليات لجنة المخاطر	المادة (6)
Article (7)	Responsibilities of Senior Management	31	مسؤوليات الإدارة العليا	المادة (7)
Article (8)	Remuneration of Staff in Control Functions	32	مكافآت الموظفين العاملين في وظائف الضبط	المادة (8)
Article (9)	Remuneration of Material Risk Takers	33	مكافآت أخذي المخاطر الجوهرية	المادة (9)
Article (10)	Remuneration of the ISSC	35	مكافآت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية	المادة (10)
Article (11)	Variable Remuneration	37	المكافآت المتغيرة	المادة (11)
Article (12)	Share-based Components of Remuneration	41	مكونات المكافآت القائمة على الأسهم	المادة (12)
Article (13)	Bonus Payments	43	مدفوعات الحوافز	المادة (13)
Article (14)	Severance Payments	44	مدفوعات الفصل من العمل	المادة (14)
Article (15)	Reporting and Disclosures	45	الإبلاغ والإفصاح	المادة (15)

Article (16)	**Enforcement and Sanctions**	**49**	**الإنفاذ والجزاءات**	**المادة (16)**
Article (17)	**Interpretation of Regulation**	**49**	**تفسير النظام**	**المادة (17)**
Article (18)	**Publication and Application**	**49**	**النشر والتطبيق**	**المادة (18)**

Circular No.	**: 5/2026**	**تعميم رقم:**	**2026/5**
Date	**: 13/03/2026**	**التاريخ:**	**2026/03/13**
To	**: All Banks and Insurance Companies**	**الى:**	**جميع البنوك وشركات التأمين**
Subject	**: Remuneration Regulation for Banks and Insurance Companies**	**الموضوع:**	**نظام المكافآت للبنوك وشركات التأمين**

INTRODUCTION

The Central Bank is seeking to establish a framework for the implementation of sound remuneration practices across Banks and Insurance Companies, herein referred to as "Financial Institutions". The Remuneration Regulation for Banks and Insurance Companies (this Regulation), sets out the Central Bank's minimum requirements for Financial Institutions to maintain responsible and effective remuneration frameworks to ensure that remuneration is commensurate with performance and risk outcomes, and to address the risks associated with improper remuneration practices. This Regulation must be read in conjunction with the Central Bank Law, and the Regulations issued in implementation thereof, including the following, at a minimum:

- Central Bank Circular No. 153/2018 – Risk Management Regulation and Standards;
- Central Bank Circular No. 83/2019 – Corporate Governance Regulation for Banks and accompanying Standards;
- Central Bank Circular No. 4444/2021 – Consumer Protection Regulation and Standards;
- Central Bank Circular No. 24/2022 - Corporate Governance Regulation for Insurance Companies and accompanying Standards;

مقدمـــة

يســـعى المصـــرف المركزي إلى وضـــع إطار لتطبيق ممارسـات مكافآت سـليمة على مسـتوى البنوك وشـركات التأمين، يُشار إليها في هذا النظام بـــ "المنشآت الماليَّة". ويحدد نظـام المكـافـآت للبنوك وشـــركـات التـأمين (هذا النظام) الحد الأدنى من المتطلبات التي يفرضها المصرف المركزي على المنشـآت الماليَّة للحفاظ على أُطر مكافآت مسؤولة وفعّالة، بما يضمن أن تكون المكافآت متناسبة مع الأداء ونتـائج المخـاطر، ولمعـالجـة المخـاطر المرتبطـة بممارســـات المكافآت غير الســـليمة. ويجب قراءة هذا النظام بالاقتران مع قانون المصرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك كحد أدنى ما يأتي:

- تعميم المصـــرف المركزي رقم 2018/153 – نظام ومعايير إدارة المخاطر؛
- تعميم المصـــرف المركزي رقم 2019/83 – نظـام الحوكمـة المؤســـســـيـة للبنوك والمعـايير المصاحبة له؛
- تعميم المصـــرف المركزي رقم 2021/4444 – نظام ومعايير حماية المستهلك؛
- تعميم المصـــرف المركزي رقم 2022/24 – نظام الحوكمة المؤســـســـية لشـــركات التأمين والمعايير المصاحبة له؛

- Central Bank Circular No. 25/2022 – Risk Management and Internal Controls Regulation and Standards for Insurance Companies;
- Central Bank Circular No. 4/2024 – Fitness and Propriety Regulation and Standards;
- Notice No. CBUAE/BSD/N/2020/2123 - Standard Re Shari'ah Governance for Islamic Financial Institutions; and
- Notice No. CBUAE/BIS/2023/4496 - Standard Re Shari'ah Governance for Takaful Insurance Companies.

- تعميم المصـــرف المركزي رقم 2022/25 – نظام ومعايير إدارة المخاطـــر والضـــوابط الداخلية لشـــركات التأمـــين؛
- تعميم المصـــرف المركزي رقم 2024/4 – نظام ومعايير الجدارة والنزاهة؛
- إشعار رقم CBUAE/BSD/N/2020/2123 – معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات الماليَّة الإسلامية؛ و
- إشـــعـار رقم CBUAE/BIS/2023/4496 – معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.

Financial Institutions must also refer to Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies and its amendments, in respect of remuneration of the Board.

كما يجب على المنشآت الماليَّة الرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة.

The requirements herein are in addition to the requirements on compensation set in the Central Bank's corporate governance framework. In the event of any conflicts between requirements in this Regulation and any other Regulations, the requirements herein take precedence.

تعتبر المتطلبات الواردة في هذا النظام بالإضـــافة إلى متطلبات المكافآت المنصـــوص عليها في إطار الحوكمة المؤسسية الصادر عن المصرف المركزي. وفي حال وجود أي تعارض بين المتطلبات الواردة في هذا النظام وأي أنظمة أخرى، تكون الأولوية في التطبيق للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

The Central Bank will use this Regulation as the minimum standard in its assessment of Financial Institutions' remuneration frameworks including systems, policies, procedures and practices, to ensure the sound and prudent management and promotion of effective risk management within Financial Institutions.

سيستخدم المصـرف المركزي هذا النظام كمعيار للحد الأدنى عند تقييم أطر المكافآت لدى المنشـآت الماليَّة، بما في ذلك الأنظمة والسياسات والإجراءات والممارسات، وذلك لضمان الإدارة السليمة والاحترازية وتعزيز فعالية إدارة المخاطر في المنشآت الماليَّة.

This Regulation is issued pursuant to the powers vested in the Central Bank under the Central Bank Law and sets the principles for sound remuneration practices.

تم إصـــدار هذا النظام عملاً بالصـــلاحيات الممنوحة للمصـــرف المركزي بموجب أحكام قانون المصـــرف المركزي، ويُحدد المبادئ الخاصـة بممارسـات المكافآت السليمة.

Where this Regulation includes a requirement to provide information or to take certain measures, or to address certain items, the Central Bank may impose requirements, which are additional to those provided for in the relevant Article.

وحيثما يتضـــمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات بعينها، أو معالجة بنود محددة، يمكِن أن يفرض المصـرف المركزي متطلبات تكون إضـافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

OBJECTIVE

الهدف

The objective of this Regulation is to establish the minimum requirements for ensuring that Financial Institutions establish remuneration frameworks which incentivise prudent management of risks and provide for consequences for poor risk outcomes. The Regulation seeks to promote responsible and risk sensitive remuneration systems in Financial Institutions. The implementation of this Regulation is expected to contribute to the safety, soundness and solvency of Financial Institutions and overall stability of the UAE financial sector.

يهدف هذا النظام إلى وضـــع الحد الأدنى من المتطلبات لضـمان قيام المنشـآت الماليَّة بوضـع أُطر مكافآت تشـجع الإدارة الاحترازيـة للمخـاطر، وتفرض عواقب في حـال تحقيق نتائج مخاطر سلبية. ويسعى النظام إلى تعزيز نظم المكافآت المسـؤولة والحسـاسـة للمخاطر في المنشـآت الماليَّة. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا النظام في تعزيز أمن المنشـآت الماليَّة وسـلامتها وملاءتها المالية، فضـلاً عن الاســتقرار العام للقطـاع المـالي في دولـة الإمـارات العربية المتحدة.

This Regulation does not seek to prescribe the amounts set for remuneration of any Person, including Relevant Persons. Financial Institutions are expected to manage their remuneration practices in alignment with *inter alia*, their long-term strategic objectives and risk appetite.

ولا يهدف هذا النظـام إلى تحـديد مبـالغ المكـافـآت لأي شـــخص، بما في ذلك الأشـــخاص المعنيين. ويُتوقع من المنشـــآت الماليَّة إدارة ممارســـات المكافآت لديها بما يتماشـــى مع، من بين أمور أخرى، أهدافها الاسـتراتيجية طويلة الأجل ومدى تقبلها للمخاطر.

With the implementation of this Regulation, the expectation is that Financial Institutions must be able to assure the Central Bank, on a continuous basis, that they are in full compliance with the minimum requirements established herein.

ومع تطبيق هذا النظـام، يُتوقع من المنشـــآت المـاليَّـة أن تكون قادرة على التأكيد للمصـــرف المركزي، بشـــكلٍ مســـتمر، على امتثالها الكامل للحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

SCOPE OF APPLICATION

نطاق التطبيق

This Regulation applies to all Banks and Insurance Companies. Where the term ‘Insurance Company’ is used in this Regulation, it refers to an Insurance Company and/or a Reinsurance Company.

ينطبق هذا النظام على جميع البنوك وشـــركات التأمين. وعند اسـتخدام مصـطلح "شـركة التأمين" في هذا النظام، فإنه يُشير إلى شركة تأمين و/أو شركة إعادة تأمين.

The remuneration framework implemented must consider the size, scale, risk profile, internal organisation, nature of operations and complexity of the Financial Institution's business. The Central Bank will apply the principle of proportionality in this regard. Financial Institutions designated as systemically important may be subject to enhanced requirements, as determined by the Central Bank.

يجب أن يأخذ إطار المكافآت المطبق في الاعتبار حجم المنشـــأة الماليَّة ونطاق أعمالها وملف المخاطر والهيكل التنظيمي الداخلي وطبيعة العمليات ودرجة تعقّد الأعمال. وسيطبق المصرف المركزي مبدأ التناسب في هذا الشأن. وقد تخضع المنشآت الماليَّة المصنفة على أنها ذات أهمية نظامية لمتطلبات إضـــافية، حســـبما يحدده المصـــرف المركزي.

Financial Institutions which are part of a Group may meet the requirements set herein via Group level arrangements and apply a Group remuneration policy provided that the Group policy is Board approved and the policy and arrangements meet the requirements established in this Regulation, giving appropriate consideration to the Financial Institution's specific activities and structure. The requirements within this Regulation shall also apply to Staff engaged by a Financial Institution in cases where the role held is Outsourced.

للمنشـــآت الماليَّة التي تعتبر جزءاً من مجموعة اســـتيفاء المتطلبات الواردة في هذا النظام من خلال ترتيبات على مســـتوى المجموعة وتطبيق ســـياســـة مكافآت المجموعة شـريطة أن تكون هذه السـياسـة معتمدة من مجلس الإدارة وأن تسـتوفي هذه السـياسـة والترتيبات المتطلبات الواردة في هذا النظـام، مع مراعـاة الأنشـــطـة والهيكل الخـاص بالمنشـــأة الماليَّة. كما تســـري المتطلبات الواردة في هذا النظام على الموظفين المتعاقدين مع المنشـــأة الماليَّة في الحالات التي يتم فيها تعهيد الدور الوظيفي.

Article (1): Definitions

المادة (1) – تعريفات

The following terms shall have the meaning assigned to them below for the purposes of this Regulation:

لأغـــراض هـــذا النظـــام، تكـون للمصطـــلحات التـــالية المعـــاني المبينة قـــرين كـــلٍ منها أدناه:

1.1 **Affiliate:** an entity that, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with another entity. The term control as used herein shall mean the holding, directly or indirectly, of voting rights in another entity, or of the power to direct or cause the direction of the management of another entity.

1-1 **شركة شقيقة:** كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، مسـيطراً، أو مسـيطر عليه، أو تحت ســيطرة مشــتركة مع كيان آخر. ويعني مصـــطلح الســـيطرة المســـتخدم هنا الامتلاك المباشـر أو غير المباشـر لحقوق التصـويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.

1.2	**Authorized Individual:** any natural Person authorized in accordance with the provisions of the Central Bank Law, to carry on any of the Designated Functions.	2-1 **الفرد المُصرح له:** أي شخص طبيعي مُصرح لـه وفقاً لأحكام قانون المصـــرف المركزي بممارسة أي من المهام المُحدّدة.
1.3	**Bank:** any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof, to primarily carry on the activity of taking deposits in addition to any of the Licensed Financial Activities.	3-1 **البنك:** أي شـــخص اعتباري مُرخص له وفقاً لأحكام قانون المصـــرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة الماليَّة المرخصة.
1.4	**Board:** the board of directors of the Financial Institution. In the case of branches of foreign Financial Institutions, Board refers to the highest decision making body of the Financial Institution within the State, for example, the Senior Management committee**.**	4-1 **مجلس الإدارة:** مجلس إدارة المنشـــأة الماليَّة المُرخصـــة. وفي حالة فروع المنشـــآت الماليَّة المُرخصـــة الأجنبية، يشـير مصـطلح "مجلس الإدارة" إلى أعلى هيئـة لاتخـاذ القرارات في المنشـــأة الماليَّة المُرخصـــة داخل الدولة، على سبيل المثال لجنة الإدارة العليا.
1.5	**Central Bank:** the Central Bank of the United Arab Emirates.	5-1 **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
1.6	**Central Bank Law:** the Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business.	6-1 **قانون المصـــــرف المركزي:** المرسوم بقانون اتحـادي رقم (6) لســـنـة 2025 في شـــأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين.
1.7	**Chief Executive Officer:** the most senior executive appointed by the Board.	7-1 **الرئيس التنفيذي:** أعلى مسـؤول تنفيذي يعينه مجلس الإدارة.
1.8	**Clawback**: a mechanism which allows the Financial Institution, under specified conditions, to recover from a member of Staff, previously earned variable remuneration which has been paid or has already vested. (*Where vesting refers to the*	8-1 **الاســـترداد:** آليـة تتيح للمنشـــأة المـاليَّـة، في ظروف معينـة، أن تســـترد من أحد موظفيها، المكافأة المتغيرة المدفوعة أو المســتحقة له في السـابق. *(حيث يشـير مصـطلح الاسـتحقاق إلى*

effect by which the Person becomes the legal owner of the variable remuneration awarded).

الأثر الذي بموجبه يصبح الشخص هو المالك القانوني للمكافأة المتغيرة الممنوحة).

1.9 **Conflict of Interest:** a situation of actual or perceived conflict between the duty and private interests of a Person, which could improperly influence the performance of his/her duties and responsibilities.

9-1 **التعارض في المصالح:** حالة تعارض فعلي أو مُتصّور بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.

1.10 **Control Functions**: the Financial Institution's functions that have a responsibility independent from management to provide objective assessment, reporting and/or assurance; this includes the risk management function, the compliance function and the internal audit function.

10-1 **وظائف الضبط:** وظائف المنشأة الماليَّة التي تقع على عاتقها مسؤولية مستقلة عن الإدارة، لتقديم تقييم و/أو تقارير و/أو تأكيدات موضوعية، ويشمل ذلك وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الداخلي.

1.11 **Designated Functions:** functions of the Authorized Individual at, or for the benefit of, a Financial Institution of influential nature on the institution's activities.

11-1 **المهام المُحددة:** مهام الفرد المُصرح له التي يُمارسها لدى منشأة ماليَّة مُرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.

1.12 **Financial Institution:** a Bank or an Insurance Company, which is subject to the provisions of this Regulation.

12-1 **المنشأة الماليَّة:** بنك أو شركة تأمين، تخضع لأحكام هذا النظام.

1.13 **Group:** a group of entities that includes an entity (the 'first entity') and:

a. any Parent of the first entity;

b. any Subsidiary of the first entity or of any Parent of the first entity; and

c. any Affiliate.

13-1 **المجموعة:** مجموعة الكيانات التي تضمّ كياناً ("الكيان الأول") و:

أ. أي شركة أم للكيان الأول؛

ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لشركة أم للكيان الأول؛ و

ج. أي شركة شقيقة.

1.14 **Insurance Company (Insurer)**: any juridical person, licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof to carry on insurance business and activities in the State.

14-1 **شركة التأمين (المُؤمِّن):** أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة.

1.15 **Internal Shari'ah Supervision Committee (ISSC):** a committee formed by the Islamic Financial Institution, comprising of scholars specialized in Islamic financial transactions, which independently supervises transactions, activities, and products that are offered and managed by the Islamic Financial Institution, and ensure its compliance with Islamic Shari'ah provisions in all its objectives, activities, operations, and code of conduct.

15-1 **لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة"):** لجنة مُشكلة من قبل المؤسسة الماليَّة الإسلامية تتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية، تقوم بالرقابة المستقلة على المعاملات والأنشطة والمنتجات التي تقدمها أو تديرها المؤسسة الماليَّة الإسلامية والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

1.16 **Islamic Financial Institutions**: Banks, Takaful Insurance Companies, and Other Financial Institutions licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof, to carry on the whole or a part of their activities and business in accordance with the rules and principles of the Islamic Shari`ah.

16-1 **المؤسسات الماليَّة الإسلامية:** البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخص لها وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

1.17 **Licensed Financial Activities:** the financial activities subject to Central Bank licensing and supervision, which are specified in Article (61) of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof.

17-1 **الأنشطة الماليَّة المُرخصة:** الأنشطة الماليَّة الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمُحددة في المادة (61) من قانون المصرف المركزي، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

1.18 **Malus:** a mechanism which permits the Financial Institution to reduce the value of all or part of deferred, unvested variable remuneration under specific conditions.

18-1 **التخفيض أو الإلغاء:** آلية تُتيح للمنشـــأة الماليَّة تخفيض قيمـة المكـافـأة المتغيرة المؤجلـة، غير المستحقة، كلياً أو جزئياً في ظروف معينة.

1.19 **Material Risk Takers:** Staff whose work is deemed to have a significant impact on the overall risk profile of the Financial Institution or the Group and includes at a minimum, any Person who holds a Designated Function or who is a Senior Material Risk Taker, but excludes Staff in Control Functions.

19-1 **آخـذو المخـاطر الجوهريـة:** الموظفون ممن يعتبر أن لعملهم تأثير جوهري في مجمل ملف مخاطر المنشـأة الماليَّة أو المجموعة، ويشـمل ذلك كحد أدنى، أي شـخص يشـغل أحد المهام المُحددة أو يُصـنف كـأحد آخـذي المخـاطر الجوهريـة الرئيسـيين، ويُسـتثنى من ذلـك الموظفين العاملين في وظائف الضبط.

1.20 **Other Financial Institutions**: any Person, except Banks and (Re)Insurance Companies, licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof, to carry on a Licensed Financial Activity or more.

20-1 **المؤسسـات الماليَّة الأخرى:** أي شـخص، فيما عدا البنوك وشـركات التأمين وشـركات إعادة التـأمين، مُرخص لـه وفقـاً لأحكـام قـانون المصـرف المركزي، والأنظمة الصـادرة تنفيذاً له، بممارسـة نشـاط مالي أو أكثر من الأنشـطة الماليَّة المُرخصة.

1.21 **Outsourcing** an agreement between a Financial Institution and a Third-Party Service Provider whereby that Third-Party Service Provider performs a process, service or activity that would otherwise be undertaken by the Financial Institution itself.

21-1 **التعهـيد:** اتفاقـــية بين منشأة ماليَّة ومـزوّد خدمة خارجـي، يقـوم بموجبها مزوّد الخدمة الخارجي بأداء عملـية أو خدمـة أو نشـاط كان من الممـكن أن تقـوم به المنشأة الماليَّة بنفسـها.

1.22 **Parent:** an entity (the 'first entity') which:

22-1 **الشركة الأم**: الكيان (الكيان الأول) الذي:

a. holds a majority of the voting rights in another entity (the 'second entity');

أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛

b. is a shareholder of the second entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of

ب. يكون مسـاهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء

directors or managers of the second entity; or

مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛ أو

c. is a shareholder of the second entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the second entity.

ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطراً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.

Or;

أو؛

d. if the second entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the first entity.

د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

1.23 **Person**: a natural Person.

23-1 **الشخص:** الشخص الطبيعي.

1.24 **Regulations:** any resolution, regulation, circular, rule, standard or notice issued by the Central Bank or resolution issued by the Higher Shari'ah Authority.

24-1 **الأنظمة:** أي قرار، أو نظام، أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي أو أي قرار تصدره الهيئة العليا الشرعية.

1.25 **Reinsurance Company**: any juridical person licensed in accordance with the provisions of the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof to carry on reinsurance business and activities.

25-1 **شركة إعادة التأمين:** أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين.

1.26 **Relevant Person:** a Person who is a Material Risk Taker or Staff in a Control Function.

26-1 **الشخص المعني:** الشخص الذي يكون أحد آخذي المخاطر الجوهرية أو أحد الموظفين العاملين في وظائف الضبط.

1.27 **Senior Management:** the executive management of the Financial Institution responsible and accountable to the Board for the sound and prudent day-to-day management of the Financial Institution,

27-1 **الإدارة العليا:** الإدارة التنفيذية للمنشأة الماليَّة، المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمنشأة الماليَّة على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس

generally including, but not limited to, the Chief Executive Officer, chief financial officer, chief risk officer, heads of the compliance and internal audit functions.

على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.

1.28 **Senior Material Risk Takers:** include, but are not limited to, Staff who are members of Senior Management and/or members of the executive committee of the Financial Institution. Senior Material Risk Taker excludes Staff in Control Functions.

28-1 **آخذو المخاطر الجوهرية الرئيسيين:** يشمل ذلك، دون حصر، الموظفين من أعضاء الإدارة العليا و/أو أعضاء اللجنة التنفيذية للمنشأة الماليَّة. ولا يشمل آخذو المخاطر الجوهرية الرئيسيين الموظفين العاملين في وظائف الضبط.

1.29 **Staff:** all the Persons working for a Financial Institution, including Senior Management, except for the members of its Board.

29-1 **الموظفون**: كافة الأشخاص العاملين لدى منشأة ماليَّة، بما في ذلك الإدارة العليا، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة.

1.30 **State:** the United Arab Emirates (UAE).

30-1 **الدولة:** الإمارات العربية المتحدة.

1.31 **Subsidiary**: an entity (the 'first entity') is a subsidiary of another entity (the 'second entity') if the second entity:

31-1 **الشركة التابعة**: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

a. holds a majority of the voting rights in the first entity;

أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛

b. is a shareholder of the first entity and has the right to appoint or remove a majority of the board of directors or managers of the first entity; or

ب. مساهماً في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو

c. is a shareholder of the first entity and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority of the voting rights in the first entity.

ج. مساهماً في الكيان الأول، ومسيطراً بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.

Or;

أو؛

d. if the first entity is a subsidiary of another entity which is itself a subsidiary of the second entity.

د. إذا كان الكيان الأول شـــركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني

1.32 **Takaful Insurance Company**: an Insurance Company that carries on insurance business and activities in accordance with the rules and principles of Islamic Shari`ah, and the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof.

32-1 **شـركة التأمين التكافلي:** شـركة تأمين تُمارس أعمال وأنشـــطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

1.33 **Third-Party Service Provider**: a Person or juridical person that performs services, activities, functions, processes or tasks directly for a Financial Institution, including in the form of Outsourcing but excluding employment as Staff of the Financial Institution.

33-1 **مزوّد الخدمة الخارجي:** الشخص أو الشخص الاعتباري الذي يؤدي خدمات أو أنشـــطة أو وظائف أو عمليات أو مهام للمنشـــأة الماليَّة بصورة مباشرة، بما في ذلك في هيئة تعهـــيد، ولكن باســـتثناء العمل كموظف لدى المنشـــأة الماليَّة.

Article (2): Remuneration Framework

المادة (2): إطار المكافآت

2.1 A Financial Institution must have a Board-approved remuneration framework that promotes long-term value creation through alignment of remuneration with the strategic objectives, sound corporate governance and the approved risk management framework.

1-2 يجب أن يكون لدى المنشأة الماليَّة إطار مكافآت معتمـد من مجلس الإدارة يُشـــجع على خلق القيمـة على المـدى الطويـل من خلال مواءمـة المكافآت مع الأهداف الاســتراتيجية والحوكمة المؤســـســـية الســـليمة وإطار إدارة المخاطر المعتمد.

2.2 The remuneration framework must support both individual and corporate performance, encourage the sustainable long-term financial health of the business and include appropriate incentives aligned with prudent risk-taking.

2-2 يجـب أن يـدعم إطـار المكـافـآت كلاً من الأداء الفردي والمؤسـسـي، وأن يُشـجع على السـلامة الماليَّة المســتدامة للأعمال على المدى الطويل وأن يتضــمن حوافز مناســبة تتماشــى مع أخذ المخاطر بشكلٍ احترازي.

2.3 The remuneration framework must be in alignment with applicable legislation, Regulations, the Financial Institution's business plan, objectives, and risk management framework and explicitly address the mitigation of conduct risk in line with regulatory requirements.

3-2 يجب مواءمة إطار المكافآت مع التشـــريعات والأنظمة المعمول بها، وكذلك مع خطة عمل المنشـــأة الماليَّة وأهدافها وإطار إدارة المخاطر لديها، وأن يعالج صـــراحةً الحد من مخاطر السلوك بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية.

2.4 Financial Institutions must review the performance and effectiveness of the remuneration framework and the compliance of the framework against the requirements of this Regulation and any other applicable Regulations, regularly, and at a minimum annually.

4-2 يجب على المنشآت الماليَّة مراجعة أداء وفعالية إطار المكافآت، ومدى التزامه بمتطلبات هذا النظام، وأي أنظمة أخرى معمول بها، بشـــكلٍ منتظم، وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً.

2.5 The suitability, appropriateness and effectiveness of the remuneration framework must be subject to a comprehensive, independent review, at least every three years. The review must include qualitative and quantitative analyses and must consider *inter alia*, the alignment of the framework with the Central Bank Law and Regulations, alongside its alignment with the Financial Institution's risk management framework and risk appetite; the effectiveness of the governance framework and controls around remuneration; and analyses of appropriate metrics including risk and performance adjustments. A summary of the review's findings must be submitted to the Central Bank within three (3) months of its completion. The Central Bank, in its sole discretion, may require more frequent reviews.

5-2 يجب أن تخضع ملاءمة وفعالية إطار المكافآت لمراجعة شاملة ومستقلة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سـنوات. ويجب أن تشـمل المراجعة تحليلات نوعية وكمّية، وأن تأخذ في الاعتبار، من بين أمورٍ أخرى، مدى مواءمة الإطار مع قانون وأنظمة المصرف المركزي، وتوافقه مع إطـار إدارة المخـاطر وتقبُـل المخـاطر لـدى المنشـــأة الماليَّة؛ ومدى فعالية إطار الحوكمة والضـــوابط المتعلقة بـالمكـافـآت؛ وتحليلات المؤشـــرات المناســـبة بما في ذلك تعديلات المخـاطر والأداء. ويجب تقديم ملخص بنتـائج المراجعة إلى المصـــرف المركزي خلال ثلاثة (3) أشـــهر من تـــاريخ اكتمـــالهـــا. ويجوز للمصـــرف المركزي، وفقاً لتقديره المطلق، أن يطلب إجراء مراجعات بوتيرة أكثر تكراراً.

2.6 Financial Institutions must ensure that the remuneration framework, including the

6-2 يجب على المنشـــآت الماليَّة التأكد من أن إطار المكـافـآت، بمـا في ذلك هيكل المكـافـآت، يُعزز

structure of remuneration, promotes effective management of financial and non-financial risks and the Financial Institution's sustainability, performance, safety and soundness.

الإدارة الفعالة للمخاطر الماليَّة وغير الماليَّة، وكذلك استدامة المنشأة الماليَّة وأدائها وأمنها وسلامتها.

2.7 Financial Institutions must develop, implement, monitor and regularly review an approved remuneration policy and related systems, practices and procedures, which promote sound and effective risk management and incentivise prudent risk-taking within the approved risk appetite of the Financial Institution.

7-2 يجب على المنشآت الماليَّة تطوير سياسة مكافآت معتمدة وأنظمة وممارسات وإجراءات ذات صلة، وتطبيقها ومتابعتها ومراجعتها بشكلٍ منتظم، بما يعزز إدارة المخاطر السليمة والفعالة، ويحفز على أخذ المخاطر بشكلٍ احترازي ضمن حدود تقبل المخاطر المعتمدة لدى المنشأة الماليَّة.

Article (3): Remuneration Policy

المادة (3): سياسة المكافآت

3.1 The remuneration policy must be approved by the Board and must seek to deliver remuneration levels which are clearly linked to the performance of the Financial Institution alongside its alignment with the strategic objectives, long-term performance and risk-adjusted outcomes.

1-3 يجب موافقة مجلس الإدارة على سياسة المكافآت، وأن تهدف إلى تقديم مستويات مكافآت مرتبطة بوضوح بأداء المنشأة الماليَّة، إلى جانب مواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية والأداء على المدى الطويل وكذلك النتائج المعدّلة حسب المخاطر.

3.2 The Financial Institution must implement a remuneration policy which does not encourage Staff to take inappropriate or excessive risks, particularly where performance based variable remuneration is utilised.

2-3 يجب أن تطبق المنشأة الماليَّة سياسة مكافآت لا تُشجع الموظفين على أخذ مخاطر غير مناسبة أو مفرطة، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها استخدام مكافآت متغيرة قائمة على الأداء.

3.3 The remuneration policy must address the use and balance of fixed and variable remuneration components for specific roles and/or categories of Staff. Financial Institutions must consider all relevant factors to ascertain the most appropriate balance of fixed and variable remuneration

3-3 يجب أن تتناول سياسة المكافآت استخدام وتوازن مكونات المكافآت الثابتة والمتغيرة للأدوار أو الفئات الوظيفية المحددة. ويجب أن تراعي المنشآت الماليَّة جميع العوامل ذات الصلة لتحديد التوازن الأنسب بين المكافآت الثابتة والمتغيرة لمختلف فئات/مجموعات

for different categories/groups of Staff and/or for a particular role, including *inter alia*:

الموظفين و/أو لدور وظيفي معين، بما في ذلك من بين أمورٍ أخرى:

3.3.1 the Financial Institution's business activities and associated prudential and conduct risks; and

1-3-3 أنشـــطة أعمال المنشـــأة الماليَّة والمخاطر الاحترازية والسلوكية المرتبطة بها؛ و

3.3.2 the role of the Person in the Financial Institution and/or the impact that different categories of Staff have on the risk profile of the Financial Institution.

2-3-3 دور الشخص في المنشأة الماليَّة و/أو الأثر الذي تُحدثه مختلف فئـات الموظفين على ملف مخاطر المنشأة الماليَّة.

3.4 Fixed remuneration must primarily be based on the Person's professional experience and role and responsibilities as set out in the job description, contract and/or other terms of employment/engagement; and must be pre-determined, stable, non-discretionary and non-revocable. Variable remuneration must usually be performance based, reflecting the long-term performance of the Person.

4-3 يجب أن تستند المكافآت الثابتة بشكل رئيسي إلى الخبرة المهنية للشـــخص ودوره الوظيفي ومسـؤولياته، كما هي موضـحة في الوصـف الوظيفي و/أو العقد و/أو شـروط العمل/التعاقد الأخرى؛ ويجب أن تكون محددة مسـبقاً، ومستقرة، وغير خاضعة للتقدير، وغير قابلة للإلغاء. أما المكافآت المتغيرة فعادةً ما تكون قائمة على الأداء وتعكس أداء الشـــخص على المدى الطويل.

3.5 The Financial Institution's remuneration policy must have a broad scope, which, at a minimum, covers Relevant Persons and all other categories of Staff.

5-3 يجب أن تكون سـياسـة المكافآت في المنشـأة الماليَّة ذات نطاق شـامل، بحيث تغطي كحد أدنى الأشـخاص المعنيين، وجميع فئـات الموظفين الأخرى.

3.6 The Financial Institution's remuneration policy must set the criteria for the identification of Material Risk Takers and Senior Material Risk Takers, which must take into account the overall potential impact of the role on the risk profile of the Financial Institution and the role and

6-3 يجب أن تحدد سـياسـة مكافآت المنشـأة الماليَّة معايير تحديد آخذي المخاطر الجوهرية وآخذي المخاطر الجوهرية الرئيسـيين، والتي يجب أن تراعي الأثر الكلي المحتمل للدور الوظيفي على ملف مخاطر المنشـــأة الماليَّة، ودور ومســـؤوليات الشـــخص، حيث قد تختلف

responsibilities of the Person, as equivalent positions may be titled differently within individual Financial Institutions. The list of Material Risk Takers, including Senior Material Risk Takers must be reviewed by the relevant Control Functions and approved by the Board on recommendation of the remuneration committee, on an annual basis. Once a Person has been identified as a Material Risk Taker, their designation as such can only be considered for removal if there has been a significant change in their role and/or responsibilities. The list of Material Risk Takers must be under regular review, and at least annually and Persons identified as Material Risk Takers must be formally notified.

المسميات الوظيفية للأدوار المماثلة بين المنشآت الماليَّة المختلفة. ويجب مراجعة قائمة آخذي المخاطر الجوهرية، بما في ذلك آخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين، من قبل وظائف الضبط المعنية، وأن تُعتمد من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت، بشكل سنوي. وبمجرد تحديد شخص كأحد آخذي المخاطر الجوهرية، لا يجوز النظر في إزالة هذا التصنيف إلا في حال حدوث تغيير جوهري في دوره الوظيفي و/أو مسؤولياته. ويجب أن تخضع قائمة آخذي المخاطر الجوهرية للمراجعة الدورية، على الأقل مرة واحدة سنوياً، ويجب إخطار الأشخاص المحددين كآخذي مخاطر جوهرية بشكلٍ رسمي.

3.7 Any Person who carries on activities which enable them to expose the Financial Institution to a material level of risk and/or materially affect the risk profile of the Financial Institution must be designated as a Material Risk Taker. This includes, but is not limited to:

7-3 يجب تصنيف أي شخص يقوم بأنشطة تمكنه من تعريض المنشأة الماليَّة لمستوى جوهري من المخاطر و/أو التأثير بشكلٍ جوهري على ملف مخاطر المنشأة الماليَّة، كأحد آخذي المخاطر الجوهرية، ويشمل ذلك، دون حصر:

3.7.1 Persons with the ability to take, approve, or veto material credit proposals, insurance underwriting, reinsurance arrangements, or trading book transactions;

1-7-3 الأشخاص الذين لديهم القدرة على اتخاذ أو الموافقة أو الاعتراض على مقترحات ائتمانية جوهرية أو الاكتتاب في التأمين أو ترتيبات إعادة التأمين أو معاملات دفتر التداول؛

3.7.2 Persons with the ability to accept large and/or non-standard risks outside of the delegated authority threshold; and

2-7-3 الأشخاص الذين لديهم القدرة على قبول مخاطر كبيرة و/أو غير اعتيادية خارج حدود الصلاحيات الممنوحة لهم؛ و

3.7.3	Persons who make decisions regarding investments in illiquid or volatile assets or who make investments which impact the risk-return balance of the investment portfolio.	3-7-3 الأشخاص الذين يتخذون قرارات استثمارية بشأن الأصول غير السائلة أو المتقلبة أو يقومون باستثمارات تؤثر على التوازن بين المخاطر والعائد في المحفظة الاستثمارية.
3.8	Where a member of Staff's total remuneration places them within the top 5% of highest earners within the Financial Institution, but the Person is not captured as a Senior Material Risk Taker by the qualitative criteria, Financial Institutions must consider the impact of the Person on the risk profile of the Financial Institution and make a reasoned assessment about whether the Person should be designated as a Senior Material Risk Taker. In this context, earnings refers to total remuneration, that is, fixed and variable components including bonuses.	3-8 في حال كان إجمالي مكافآت أحد الموظفين يضعه ضمن أعلى 5% من الموظفين الأعلى أجراً في المنشأة الماليَّة، لكنه لا يُصنف كأحد آخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين وفقاً للمعايير النوعية، يجب على المنشأة الماليَّة مراعاة أثر هذا الشخص على ملف مخاطرها، وإجراء تقييم مسبب حول ما إذا كان ينبغي تصنيفه كأحد آخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين. وفي هذا السياق، يُقصد بالأجور إجمالي المكافآت، أي المكونات الثابتة والمتغيرة بما في ذلك الحوافز.
3.9	The Financial Institution's remuneration policy must cover the following, at a minimum:	3-9 يجب أن تغطي سياسة المكافآت في المنشأة الماليَّة، بحد أدنى، ما يلي:
3.9.1	Clear objective which is aligned with the strategy and risk management framework;	3-9-1 هدف واضح يتماشى مع الاستراتيجية وإطار إدارة المخاطر؛
3.9.2	The performance criteria, related assessment criteria and the application and methodology for determining remuneration for all categories of Staff, appropriately aligned with the performance and risk management objectives;	3-9-2 معايير الأداء، ومعايير التقييم ذات الصلة، وآلية التطبيق والمنهجية المعتمدة لتحديد المكافآت لجميع فئات الموظفين، بما يتماشى مع أهداف الأداء وإدارة المخاطر؛

3.9.3	The structure of the remuneration system, including the types of remuneration and the structure, frequency and approval process of remuneration for Relevant Persons;	هيكل نظام المكافآت للأشخاص المعنيين، بما في ذلك أنواع المكافآت، وهيكلها، وتواترها، وآلية اعتمادها؛	3-9-3
3.9.4	Approval structure for remuneration, including limits and escalation requirements;	هيكل الموافقة على المكافآت، بما في ذلك الحدود ومتطلبات التصعيد؛	4-9-3
3.9.5	Clear accountabilities for outcomes and appropriate consequences for poor outcomes;	تحديد واضح للمسؤوليات عن النتائج، والعواقب المناسبة للنتائج السلبية؛	5-9-3
3.9.6	Remuneration requirements for various categories of Staff;	متطلبات المكافآت لمختلف فئات الموظفين؛	6-9-3
3.9.7	Performance standards which are consistent with the long-term sustainability and financial soundness of the Financial Institution;	معايير الأداء المتوافقة مع الاستدامة طويلة الأجل والسلامة الماليَّة للمنشأة الماليَّة؛	7-9-3
3.9.8	Identification of remuneration awards which may be subject to reduction or forfeiture through Malus, Clawback or other arrangements, the related time periods and the criteria for use of these arrangements;	تحديد المكافآت التي قد تخضع للتخفيض أو الحرمان من المكافأة من خلال آليات التخفيض أو الإلغاء أو الاسترداد أو ترتيبات أخرى، والفترات الزمنية ذات الصلة، ومعايير استخدام هذه الترتيبات؛	8-9-3
3.9.9	Description of the responsibilities of the Control Functions, as well as human	وصف لمسؤوليات وظائف الضبط، وكذلك الموارد البشرية، في عملية المكافآت،	9-9-3

		resources, in the remuneration process and particularly in relation to participating in the development of remuneration policies and performance indicators to support the implementation and monitoring of the remuneration framework; and their role in providing inputs into the structure and determination of remuneration;	وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير سياسات المكافآت ومؤشرات الأداء لدعم تنفيذ ومتابعة إطار المكافآت، ودورهم في تقديم المدخلات المتعلقة بهيكل وتحديد المكافآت؛
10-9-3	3.9.10	Mechanisms for identifying, monitoring and reporting on Staff misconduct;	آليات تحديد سوء سلوك الموظفين ومراقبته والإبلاغ عنه؛
11-9-3	3.9.11	Requirements for the appropriate maintenance of adequate records documenting all remuneration awards made, including to both current and former Staff; and	متطلبات الاحتفاظ المناسب بسجلات كافية وموثقة لجميع المكافآت الممنوحة، بما في ذلك للموظفين الحاليين والسابقين؛ و
12-9-3	3.9.12	Reporting and disclosure requirements, governance processes, including for review and approval and ensuring alignment with applicable legal and regulatory requirements, related timelines and accountabilities.	متطلبات الإبلاغ والإفصاح، وعمليات الحوكمة بما في ذلك المراجعة والاعتماد وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها، والجداول الزمنية والمسؤوليات ذات الصلة.
10-3	3.10	The policy must also address contracts of Staff and indicate the following, at a minimum, in relation to these contracts:	كما يجب أن تتناول السياسة عقود الموظفين، وأن تنص، كحد أدنى، على ما يأتي فيما يتعلق بهذه العقود:
1-10-3	3.10.1	Variable remuneration is conditional, discretionary and	أن المكافآت المتغيرة مشروطة وتقديرية ومرتبطة بالأداء

	contingent upon sustainable and risk-adjusted performance and is therefore subject to forfeiture or reduction at the Financial Institution's discretion;	المستدام والمعدل حسب المخاطر، وبالتالي فهي خاضعة للحرمان من المكافأة أو التخفيض وفقاً لتقدير المنشأة الماليَّة؛
3.10.2	Variable remuneration, including a deferred portion, is paid or vests only if it is sustainable according to the financial position of the Financial Institution as a whole and justified on the basis of the performance of the Financial Institution, the business unit and the Person;	2-10-3 أن المكافآت المتغيرة، بما في ذلك الجزء المؤجل منها، تُدفع أو تُستحق فقط إذا كانت مستدامة وفقاً للوضع المالي للمنشأة الماليَّة ككل، ومبررة بناءً على أداء المنشأة الماليَّة، ووحدة الأعمال، والشخص؛
3.10.3	Variable remuneration is subject to Clawbacks and Malus in specific circumstances set by the Financial Institution, including, but not limited to:	3-10-3 أن المكافآت المتغيرة تخضع لآليات الاسترداد والتخفيض أو الإلغاء في حالات معينة تحددها المنشأة الماليَّة، بما في ذلك، دون حصر:
	a) Staff misconduct;	أ. سوء سلوك الموظفين؛
	b) Failure of risk controls;	ب. فشل ضوابط المخاطر؛
	c) Fraud;	ج. الاحتيال؛
	d) Gross negligence;	د. الإهمال الجسيم؛
	e) Regulatory fines or penalties due to individual misconduct;	ه. الغرامات أو الجزاءات الرقابية الناتجة عن سوء سلوك فردي؛
	f) Failure in governance of risk oversight;	و. فشل في حوكمة الرقابة على المخاطر؛
	g) Negative financial performance/results which can be attributed to excessive risk taking of the Relevant Person concerned; and	ز. الأداء المالي السلبي أو النتائج الماليَّة السلبية التي يمكن نسبتها إلى تحمل

الشـــخص المعني لمخـاطر مفرطة؛ و

ح. عنـد ظـهـور الـمـخـاطـر المرتبطـة بـأداء الشـــخص المعني بعـد منح المكـافـأة المتغيرة.

h) Where the risks attributed to the Relevant Person's performance have manifested after the award of the variable remuneration.

3.11 The Financial Institutions' remuneration policy must also cover bonus and severance payments, including the maximum amount and criteria for the determination of such payments to Staff, aligned with applicable legal and regulatory requirements.

11-3 كما يجب أن تغطي سـياسـة مكافآت المنشـآت الماليَّة مدفوعات الحوافز ومدفوعات الفصـــل من العمل، بما في ذلك الحد الأقصـــى لهذه المدفوعات ومعايير تحديدها للموظفين، بما يتفق مع المتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها.

Article (4): Responsibilities of the Board

المادة (4): مسؤوليات مجلس الإدارة

4.1 The Board has ultimate responsibility for approving the Financial Institution's remuneration framework, including the remuneration policy and a standalone remuneration policy for the ISSC; and overseeing their effective implementation. The Board must implement a process for the monitoring and reviewing of the remuneration policies and ensuring that effective controls of the policies are established.

1-4 يتحمل مجلس الإدارة المســؤولية النهائية عن اعتماد إطار مكافآت المنشـــأة الماليَّة، بما في ذلك سـياســة المكافآت والسـياســة المسـتقلة لمكـافـآت لجنـة الرقـابـة الشـــرعيـة الـداخليـة، والإشراف على التنفيذ الفعّال لهما. ويجب على المجلس وضـع آلية لمتابعة ومراجعة سياسـات المكافآت والتأكد من وجود ضـــوابط فعّالة لهذه السياسات.

4.2 The Board must ensure that the remuneration framework, including the remuneration policy and practices is in full compliance with the Central Bank Law and Regulations; and is properly aligned with the Financial Institution's strategic objectives, risk appetite and the long-term interests of the Financial Institution, its

2-4 يجب على مجلس الإدارة التأكد من امتثال إطار المكافآت، بما في ذلك ســياســة وممارســات المكافآت، بالكامل لقانون وأنظمة المصـــرف المركزي، وأن يتماشـــى بشـــكلٍ صـــحيح مع الأهداف الاســتراتيجية للمنشـــأة الماليَّة، وتقبل المخاطر، والمصـــالح طويلة الأجل للمنشـــأة المـاليَّـة و/أو المودعين و/أو حملـة الوثـائق والمصلحة العامة.

depositors and/or policyholders and the public interest.

4.3 The Board is responsible for the overall design and oversight of the remuneration framework, with a view to promoting prudent risk-taking behaviours and practices and ensuring a design that addresses misconduct risk and imprudent risk-taking behaviour.

3-4 يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية التصميم العام والإشراف على إطار المكافآت بهدف تعزيز سلوكيات وممارسات أخذ المخاطر بشكلٍ احترازي، والوصول إلى تصميم يعالج مخاطر سوء السلوك وسلوكيات أخذ المخاطر بشكلٍ غير احترازي.

4.4 The Board must oversee and hold Senior Management accountable for effectively participating in and implementing the design of the remuneration framework, in addition to providing effective challenge to Senior Management's remuneration recommendations, proposals and assessments.

4-4 يجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة العليا ومساءلتها عن المشاركة الفعّالة في تصميم إطار المكافآت وتنفيذه، فضلاً عن تقديم النقد البنّاء لما تقدمه الإدارة العليا من توصيات ومقترحات وتقييمات بشأن المكافآت.

4.5 The Board must ensure that the Financial Institution's remuneration framework is appropriately supported through the effective implementation of a comprehensive risk management framework including accountabilities and strong risk culture and clear documentation of appropriate consequences for poor performance and risk outcomes and the links to remuneration.

5-4 يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن إطار مكافآت المنشأة الماليَّة مدعوم بشكلٍ مناسب من خلال التنفيذ الفعّال لإطار شامل لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد المسؤوليات، وتعزيز ثقافة المخاطر القوية، والتوثيق الواضح للعواقب المناسبة للأداء الضعيف ونتائج المخاطر، والربط بينها وبين المكافآت.

4.6 The Board must approve the remuneration of Material Risk Takers and Staff in Control Functions, individually and as a cohort; and oversee the development and operation of compensation policies, systems and related control processes.

6-4 يجب على مجلس الإدارة اعتماد مكافآت آخذي المخاطر الجوهرية والموظفين العاملين في وظائف الضبط، سواءً بشكل فردي أو جماعي، والإشراف على تطوير وتشغيل سياسات وأنظمة المكافآت والعمليات الرقابية ذات الصلة.

4.7	The Board must review and provide final approval for the remuneration amount and distribution of total variable remuneration on recommendation of the remuneration committee.	7-4 يجب على مجلس الإدارة مراجعة مبالغ المكافآت والموافقة النهائية عليها وتوزيع إجمالي المكافآت المتغيرة بناءً على توصية لجنة المكافآت.
4.8	The Board must ensure that Staff in Control Functions are appropriately involved in the development of the remuneration policy. Staff in Control Functions must also participate in the effective monitoring of the implementation of the remuneration policy to ensure that remuneration practices do not create incentives for excessive or inappropriate risk taking, are carried out in alignment with the remuneration policy and promote the effective alignment of risks and rewards.	8-4 يجب على مجلس الإدارة التأكد من مشاركة الموظفين العاملين في وظائف الضبط بشكلٍ مناسب في تطوير سياسة المكافآت، وأن يشاركوا كذلك في المتابعة الفعّالة لتنفيذ السياسة للتأكد من أن ممارسات المكافآت لا تعطي حافزاً لتحمل مخاطر مفرطة أو غير مناسبة، وأنه يتم تنفيذها بما يتوافق مع سياسة المكافآت وأنها تعزز المواءمة الفعّالة بين المخاطر والمكافآت.
4.9	The Board must ensure that the remuneration policy includes measures to avoid Conflicts of Interest, including potential Conflicts of Interest for the ISSC in issuing Shariah resolutions. The policy must adequately cover the identification, management and mitigation of Conflicts of Interests, and that members of the Board must not be placed in positions of actual or perceived Conflicts of Interests in respect of decisions on remuneration.	9-4 يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن سياسة المكافآت تتضمن تدابير لتجنب التعارض في المصالح، بما في ذلك تعارض المصالح المحتمل للجنة الرقابة الشرعية الداخلية عند إصدار القرارات الشرعية. ويجب أن تغطي السياسة بشكل كافٍ تحديد وإدارة التعارض في المصالح والحد منه، وألا يكون أعضاء مجلس الإدارة في مواقف تعارض مصالح فعلي أو مُتصوّر فيما يتعلق بقرارات المكافآت.
4.10	The Board must ensure that an annual remuneration review is undertaken, independent of management and submitted to the Central Bank. The review must assess, *inter alia*, compliance with the Central Bank Law and applicable Regulations including this Regulation; and	10-4 يجب على مجلس الإدارة التأكد من إجراء مراجعة سنوية لسياسة المكافآت، بشكلٍ مستقل عن الإدارة، وتقديمها إلى المصرف المركزي. ويجب أن تتضمن المراجعة تقييم، من بين أمورٍ أخرى، مدى الامتثال لقانون المصرف المركزي والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك هذا النظام، وسياسات وإجراءات المكافآت

the Financial Institution's remuneration and other policies and procedures.

والسياسات والإجراءات الأخرى في المنشأة الماليَّة.

4.11 The Board must establish a committee responsible for remuneration. The composition, governance and functions of the committee must be in compliance with the requirements set by the Central Bank in applicable Regulations.

11-4 يجب على مجلس الإدارة إنشاء لجنة مختصة بالمكافآت، على أن يكون تشكيلها وحوكمتها ووظائفها متوافقة مع المتطلبات التي يحددها المصرف المركزي في الأنظمة المعمول بها.

Article (5): The Remuneration Committee

المادة (5): لجنة المكافآت

5.1 The mandate, composition and terms of reference of the remuneration committee must be documented and well defined including *inter alia*, the specific responsibilities, authority and the decision-making procedures.

1-5 يجب توثيق اختصاصات وتشكيل لجنة المكافآت وشروطها المرجعية وتحديدها بوضوح، على أن يشمل ذلك، من بين أمورٍ أخرى، المسؤوليات الخاصة والصلاحيات وإجراءات اتخاذ القرار.

5.2 The remuneration committee, must have an adequate representation of independent, non-executive members to promote objectivity in decision-making.

2-5 يجب أن تضم لجنة المكافآت تمثيلاً كافياً من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين لتعزيز الموضوعية في اتخاذ القرار.

5.3 The remuneration committee must have the knowledge and experience to manage the remuneration setting process, including in the area of corporate governance, and support the Board in overseeing the design of the remuneration framework, including the policy, and remuneration practices and their implementation and operation. The specific responsibilities must include, at a minimum:

3-5 يجب أن تمتلك لجنة المكافآت المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة عملية تحديد المكافآت، بما في ذلك في مجال الحوكمة المؤسسية، ودعم مجلس الإدارة في الإشراف على تصميم إطار المكافآت، بما في ذلك السياسة والممارسات وآليات التنفيذ والتشغيل. ويجب أن تشمل المسؤوليات الخاصة، بحد أدنى، ما يلي:

5.3.1 reviewing and monitoring the level, structure and conditions of the Senior Management's

1-3-5 مراجعة ومتابعة مستوى وهيكل وشروط مكافآت الإدارة العليا وشروط العمل/التعيين؛

remuneration and terms of employment/engagement;

5.3.2 reviewing how identification of Material Risk Takers and Senior Material Risk Takers is conducted;

2-3-5 مراجعة كيفية تحديد آخذي المخاطر الجوهرية وآخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين؛

5.3.3 recommending, reviewing and monitoring the remuneration of Staff in Control Functions to ensure that their independence and objectivity is not compromised by the remuneration policies or practices of the Financial Institution; and

3-3-5 التوصية بمكافآت الموظفين العاملين في وظائف الضبط ومراجعتها ومتابعتها لضمان عدم تأثر استقلاليتهم وموضوعيتهم بسياسات أو ممارسات المكافآت في المنشأة الماليَّة؛ و

5.3.4 setting detailed remuneration and termination payments and conditions for Relevant Persons.

4-3-5 تحديد تفاصيل المكافآت ومدفوعات وشروط إنهاء الخدمة للأشخاص المعنيين.

5.4 The remuneration committee must have the requisite competencies to make informed and independent judgements on the suitability and effectiveness of the Financial Institution's remuneration framework, including the remuneration system, policies, procedures and practices; and remuneration of Relevant Persons, and the impact on risk, capital and liquidity management.

4-5 يجب أن تمتلك لجنة المكافآت الكفاءات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة ومستقلة بشأن مدى ملاءمة وفعالية إطار المكافآت في المنشأة الماليَّة، بما في ذلك نظام وسياسات وإجراءات وممارسات المكافآت، ومكافآت الأشخاص المعنيين، وتأثيرها على إدارة المخاطر ورأس المال والسيولة.

5.5 The remuneration committee must adopt and oversee the effective implementation of a written remuneration policy for the Financial Institution, which does not incentivise excessive or inappropriate risk taking, is in line with the corporate culture,

5-5 يجب أن تعتمد لجنة المكافآت سياسة مكافآت مكتوبة للمنشأة الماليَّة وتُشرف على تطبيقها بفعالية، بحيث لا تُشجع على تحمل مخاطر مفرطة أو غير مناسبة، وتتماشى مع الثقافة المؤسسية للمنشأة الماليَّة وأهدافها

objectives, strategies, good conduct outcomes, identified risk appetite, and long-term interests of the Financial Institution and has proper regard to the interests of *inter alia* its depositors and/or policyholders and the public interest. The committee must review the policy periodically in line with regulatory requirements.

واســـتراتيجياتها ونتائج الســـلوك الجيد ومدى تقبلها للمخاطر ومصـــالحها طويلة الأجل، وأن تراعي مصـــالح المودعين و/أو حملة الوثائق وغيرهم والمصـــلحة العامة. ويجب أن تراجع اللجنة الســياســة بشــكل دوري وفقاً للمتطلبات الرقابية.

5.6 The remuneration committee must establish sound remuneration practices which promote the alignment of remuneration policies with the long-term interests of the Financial Institution, establish mechanisms to measure performance against risk outcomes and avoid excessive risk taking.

6-5 يجب أن تضـــع لجنة المكافآت ممارســـات مكافآت سليمة تعزز مواءمة سياسات المكافآت مع المصـــالح طويلة الأجل للمنشـــأة الماليَّة، وتضع آليات لقياس الأداء مقابل نتائج المخاطر وتتفادى تحمل مخاطر مفرطة.

5.7 The remuneration committee must set appropriate performance and remuneration standards for categories of Relevant Persons and other Staff, consistent with the long-term strategy, sustainability and financial soundness of the Financial Institution, and monitor whether Relevant Persons are meeting the performance objectives set by the Board.

7-5 يجب على لجنة المكافآت تحديد معايير الأداء والمكافآت المناسـبة لفئات الأشـخاص المعنيين وغيرهم من الموظفين، بمـا يتمـاشـــى مع الاســـتراتيجية طويلة الأجل للمنشـــأة الماليَّة واســـتدامتها وســـلامتها الماليَّة، ومتابعة مدى تحقيق الأشـخاص المعنيين لأهداف الأداء التي يحددها مجلس الإدارة.

5.8 The remuneration committee must engage with other board committees, including the Board's risk and compliance committee and the audit committee, as appropriate, to improve risk management, particularly through evaluations of the remuneration framework and its alignment with incentives and risk; and advising the Board on the incentives created by the remuneration practices and their effects on risk-taking behaviour.

8-5 يجب أن تتعاون لجنة المكافآت مع لجان مجلس الإدارة الأخرى، بمـا في ذلـك لجنـة المخـاطر والامتثال ولجنة التدقيق، حســـب الاقتضـــاء، لتحسـين إدارة المخاطر، خصـوصـاً من خلال تقييم إطـار المكـافـآت ومواءمتـه مع الحوافز والمخـاطر، وتقديم المشـــورة لمجلس الإدارة بشـأن الحوافز الناتجة عن ممارسـات المكافآت وتأثيرها على سلوك تحمل المخاطر.

5.9	The remuneration committee must set the information and reporting requirements from various committees and departments, including type and regularity of reporting.	9-5 يجب أن تحدد لجنة المكافآت متطلبات المعلومات والتقارير من مختلف اللجان والإدارات، بما في ذلك نوعية ودورية التقارير.
5.10	The remuneration committee must regularly engage with Senior Management, including undertaking a review of remuneration policies, assessing their implementation, monitoring the achievement of objectives and where required, challenging Senior Management's remuneration assessments and recommendations.	10-5 يجب أن تتعاون لجنة المكافآت بانتظام مع الإدارة العليا، بما في ذلك لمراجعة سياسات المكافآت، وتقييم تنفيذها، ومتابعة تحقيق الأهداف، وعند الاقتضاء، الاعتراض على تقييمات وتوصيات الإدارة العليا بشأن المكافآت.
5.11	The remuneration committee must regularly review the remuneration of Relevant Persons to ensure compliance with applicable law, this Regulation and other applicable Regulations and the Financial Institution's remuneration policy, and apply corrective action, as required.	11-5 يجب على لجنة المكافآت مراجعة مكافآت الأشخاص المعنيين بانتظام لضمان امتثالها للقانون المعمول به وهذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها وسياسة مكافآت المنشأة الماليَّة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
5.12	The remuneration committee must have access to information and analyses from Staff in Control Functions and engage appropriate Staff in its deliberations.	12-5 يجب أن تتمكن لجنة المكافآت من الوصول إلى المعلومات والتحليلات من الموظفين العاملين في وظائف الضبط، وأن تقوم بإشراك الموظفين المناسبين في مناقشتها.

Article (6): Responsibilities of the Risk Committee

المادة (6): مسؤوليات لجنة المخاطر

6.1	The Board's risk committee must play a key role in the Financial Institution's remuneration framework through, at a minimum:	1-6 يجب أن تلعب لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة دوراً محورياً في إطار مكافآت المنشأة الماليَّة من خلال ما يلي، كحد أدنى:

6.1.1	Participating in the setting of targets and monitoring of remuneration to ensure that risk is adequately considered and incentives are aligned with the Financial Institution's risk appetite and tolerance, including through providing documented guidance on the risk weightings to be applied to performance objectives of Relevant Persons;	المشـــاركة في وضـــع الأهداف ومتـابعـة المكـافـآت لضـــمـان مراعاة المخاطر بشـــكل كافٍ ومواءمة الحوافز مع مدى تقبل وتحمل المخـاطر في المنشـــأة الماليَّة، بما في ذلك من خلال تقديم إرشـــادات موثقة حول أوزان المخاطر التي يتم تطبيقها عـنـد تـحـديـد أهـداف الأداء للأشخاص المعنيين؛	1-1-6
6.1.2	Reviewing the remuneration policy and its implementation;	مراجعة سياسة المكافآت وآليات تنفيذها؛	2-1-6
6.1.3	Providing inputs on proposed variable remuneration, ensuring alignment with the risk appetite and tolerance;	تقديم مدخلات بشـــأن المكافآت المتغيرة المقترحـة، وضـــمـان تـوافـقـهـا مـع تـقـبـل وتـحـمـل المخاطر؛	3-1-6
6.1.4	Evaluating the risk performance of business units and presenting a report on this assessment to the remuneration committee; and	تقييم أداء وحـدات الأعمـال من منظور المخـاطر وتقـديم تقرير بهذا التقييم إلى لجنـة المكـافآت؛ و	4-1-6
6.1.5	Assessing the remuneration arrangements, including fixed and variable remuneration of all Outsourced roles to ensure, *inter alia*, that sound remuneration practices are not compromised.	تقييم ترتيبات المكافآت، بما في ذلك المكـافآت الثـابتـة والمتغيرة لجميع الأدوار الوظيفية التي يتم تعهيدها لضـــمان، من بين أمورٍ أخرى، عدم الإخلال بممارسات المكافآت السليمة.	5-1-6
6.2	To support its role in the remuneration process, the Financial Institution's risk committee must consider inputs and advice from the relevant Control Functions.	يجب على لجنة المخاطر في المنشـــأة الماليَّة مراعـاة المـدخلات والمشـــورة المقـدمـة من وظائف الضـــبط المعنية، وذلك لتعزيز دورها في عملية المكافآت.	2-6

Article (7): Responsibilities of Senior Management

المادة (7): مسؤوليات الإدارة العليا

7.1 Senior Management must implement the approved remuneration framework that promotes effective governance, sound remuneration practices, ethical behaviour and comply with laws, regulations and internal conduct standards.

1-7 يجب على الإدارة العليا تطبيق إطار المكافآت المعتمد الذي يُعزز الحوكمة الفعالة وممارسات المكافآت السليمة والسلوك الأخلاقي، ويمتثل للقوانين والأنظمة ومعايير السلوك الداخلية.

7.2 Senior Management must adopt and regularly review the general principles of the remuneration policy.

2-7 يجب على الإدارة العليا اعتماد المبادئ العامة لسياسة الحوكمة ومراجعتها بشكلٍ منتظم.

7.3 Senior Management must develop and communicate conduct expectations and clearly link them with remuneration, including as part of the performance assessment process.

3-7 يجب على الإدارة العليا وضع توقعات السلوك المهني وتعميمها وربطها بوضوح بالمكافآت، بما في ذلك كجزء من عملية تقييم الأداء.

7.4 Senior Management must identify, monitor and report on relevant indicators of misconduct risk; and establish and monitor the role of departments in escalating and remediating identified deficiencies or other important matters in an appropriate and timely fashion, in such a way as to allow inclusion of relevant feedback and changes in the performance assessment process if needed.

4-7 يجب على الإدارة العليا تحديد ومراقبة والإبلاغ عن المؤشرات ذات الصلة بمخاطر سوء السلوك؛ وتحديد ومتابعة دور الإدارات في تصعيد ومعالجة أوجه القصور أو المسائل الهامة الأخرى بشكلٍ مناسب وفي الوقت المناسب، بما يسمح بإدراج الملاحظات والتغييرات ذات الصلة في عملية تقييم الأداء عند الحاجة.

7.5 Senior Management must regularly report to the remuneration committee, at least annually, on *inter alia*, actions taken or proposed to be taken to ensure compliance with this Regulation.

5-7 يجب على الإدارة العليا تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة المكافآت، على الأقل مرة واحدة سنوياً، بخصوص، من بين أمور أخرى، الإجراءات المُتخذة أو المقترح اتخاذها لضمان الامتثال لهذا النظام.

Article (8): Remuneration of Staff in Control Functions

8.1 Financial Institutions must ensure that the performance reviews and remuneration of Staff in Control Functions is directly overseen by the Board or its designated committee/s.

8.2 Financial Institutions must ensure that a significant proportion of the total remuneration is fixed for Staff in Control Functions.

8.3 Performance reviews for Staff in Control Functions must be based on effectiveness and independence of their respective functions and not financial/revenue contribution.

8.4 The methods used for determining the variable remuneration of Staff in Control Functions must not compromise Staff's objectivity and independence.

8.5 The potential for Conflicts of Interests that may compromise the integrity and objectivity of the Staff in Control Functions must be mitigated by ensuring that, *inter alia*:

8.5.1 Remuneration is based on performance measures principally linked to the effective achievement of the objectives of the respective Control Function;

المـادة (8): مكـافـآت الموظفين العـاملين في وظـائف الضبط

1-8 يجـب على المنشـــآت المـاليَّـة التـأكـد من أن مراجعات الأداء والمكافآت الخاصـة بالموظفين العاملين في وظائف الضـبط تخضـع للإشـراف المبـاشـــر لمجلس الإدارة أو لجنتـه/ لجـانـه المحددة.

2-8 يجب على المنشـآت الماليَّة التأكد من أن الغالب الأعم من إجمـالي مكـافـآت الموظفين العـاملين في وظائف الضبط هي مكافآت ثابتة.

3-8 يجـب أن تســتنـد مراجعـات الأداء للموظفين العــاملين في وظــائف الضـــبط إلى فعــاليــة واســـتقلالية وظائفهم، وليس على مســـاهماتهم الماليَّة أو مساهماتهم في تحقيق الإيرادات.

4-8 يجب ألا تؤثر الأســاليب المسـتخدمة في تحديد المكــافــآت المتغيرة للموظفين العــاملين في وظائف الضبط على موضوعيتهم واستقلاليتهم.

5-8 يجب الحد من احتمالية التعارض في المصــالح الــذي قــد يؤثر على نزاهــة وموضـــوعيــة الموظفين العــاملين في وظــائف الضـــبط من خلال ضمان ما يلي، من بين أمورٍ أخرى:

1-5-8 أن المكافآت تعتمد على مقاييس أداء مرتبطة بشـــكلٍ رئيســـي بتحقيق أهداف وظيفة الضـــبط المعنية بفعالية؛

8.5.2	Performance measures represent the right balance between objective assessments of the control environment and the quality, impact and efficiency of outputs of the Control Functions;	2-5-8 أن مقاييس الأداء تمثل التوازن الصحيح بين التقييمات الموضوعية لبيئة الرقابة وجودة وتأثير وكفاءة مخرجات وظائف الضبط؛
8.5.3	Remuneration is independent of the performance of any business unit/s which is subject to the oversight of the relevant Control Function; and	3-5-8 أن المكافآت مستقلة عن أداء أي وحدة/وحدات أعمال تخضع لإشراف وظيفة الضبط المعنية؛ و
8.5.4	The remuneration package is adequate to attract and retain Staff with the requisite qualifications, skills, knowledge and experience to discharge their roles effectively and to improve their competence and performance.	4-5-8 أن حزمة المكافآت كافية لجذب واستبقاء الموظفين ذوي المؤهلات والمهارات والمعرفة والخبرة اللازمة للقيام بمهامهم بفعالية وتحسين كفاءتهم وأدائهم.

Article (9): Remuneration of Material Risk Takers

المادة (9): مكافآت آخذي المخاطر الجوهرية

9.1	Financial Institutions must ensure that there is an appropriate mix of fixed and variable components of remuneration of Material Risk Takers, with appropriate criteria and adequate parameters set for allocating cash versus other forms of remuneration, including shares, where applicable.	1-9 يجب على المنشآت الماليَّة التأكد من وجود مزيج مناسب من المكونات الثابتة والمتغيرة لمكافآت آخذي المخاطر الجوهرية، مع وضع معايير مناسبة ومحددات كافية لتوزيع النقد مقابل أشكال المكافآت الأخرى، بما في ذلك الأسهم، عند الاقتضاء.
9.2	The structure and combination of forms of remuneration awarded, including cash and shares must vary depending on the position and role of the Material Risk Taker, and be	2-9 يجب أن يختلف هيكل وتوزيع أشكال المكافآت الممنوحة، بما في ذلك النقد والأسهم، حسب منصب ودور آخذ المخاطر الجوهرية، وأن

consistent with the approved risk appetite and tolerance of the Financial Institution.

يكون متوافقاً مع حدود تقبل وتحمّل المخاطر المعتمدة لدى المنشأة الماليَّة.

9.3 Performance adjustments for Material Risk Takers must be effectively implemented within the remuneration framework to allow the Financial Institution to adjust remuneration to take account of risks that have been subsequently realised.

3-9 يجب تنفيذ تعديلات الأداء لآخذي المخاطر الجوهرية بفعالية ضمن إطار المكافآت، لتمكين المنشأة الماليَّة من تعديل المكافآت بناءً على المخاطر التي تحققت لاحقاً.

9.4 A proportion of the total remuneration of Material Risk Takers must be performance-based. Contract provisions must be included to reflect that remuneration can be reduced or reversed based on poor performance, realised risks, misconduct and/or violations of laws, Regulations or policies, prior to the vesting of remuneration.

4-9 يجب أن يكون جزء من إجمالي مكافآت آخذي المخاطر الجوهرية قائماً على الأداء. ويجب تضمين بنود في العقود تُشير إلى إمكانية تخفيض أو إلغاء المكافآت بناءً على ضعف الأداء، و/أو تحقق المخاطر، و/أو سوء السلوك، و/أو مخالفة القوانين أو الأنظمة أو السياسات، وذلك قبل استحقاق المكافآت.

9.5 A minimum of 40% of the variable remuneration of Material Risk Takers must be payable under deferral arrangements over a minimum of three (3) years. The deferral may be set for a longer period based on the nature of the risks of the Financial Institution. The proportion of remuneration that is variable must increase in line with the level of seniority and/or responsibility.

5-9 يجب أن تخضع نسبة 40% على الأقل من المكافآت المتغيرة لآخذي المخاطر الجوهرية لترتيبات الدفع المؤجل لفترة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات. ويمكن تمديد فترة التأجيل حسب طبيعة المخاطر في المنشأة الماليَّة. ويجب أن تزيد نسبة المكافآت المتغيرة بما يتماشى مع مستوى أقدمية الدرجة الوظيفية و/أو المسؤولية.

9.6 For Senior Material Risk Takers, the percentage of variable remuneration that is deferred must be a minimum of 60% of total variable compensation under deferral arrangements of a minimum of five (5) years. The deferral may be set for a longer period based on the nature of the risks of the Financial Institution. The proportion of

6-9 بالنسبة لآخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين، يجب أن يكون الحد الأدنى لنسبة المكافآت المتغيرة المؤجلة 60% من إجمالي المكافآت المتغيرة، وأن تخضع تلك النسبة لترتيبات الدفع المؤجل لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات. ويمكن تمديد فترة التأجيل حسب

remuneration that is variable must increase in line with level of seniority and/or responsibility.

طبيعة المخاطر في المنشـــأة الماليَّة. ويجب أن تزيد نســبة المكافآت المتغيرة بما يتماشـــى مع مســـتوى أقـدميـة الـدرجـة الوظيفيـة و/أو المسؤولية.

9.7 For Material Risk Takers who have been in the role for a period of less than twelve (12) months in a given performance year, the Financial Institution must assess the appropriateness of applying the requirements herein to only a proportion of the Person's variable remuneration, on a pro-rata or other justifiable basis, aligned with the approved remuneration policy.

7-9 بالنسبة لآخذي المخاطر الجوهرية الذين شغلوا الدور الوظيفي لمدة تقل عن اثني عشـــر (12) شـــهراً خلال ســـنة الأداء، يجب على المنشـــأة الماليَّة تقييم مدى ملاءمة تطبيق هذه المتطلبات على جزء فقط من المكافآت المتغيرة للشخص، على أســـاس نســـبي أو أســـاس مبرر آخر، بما يتماشى مع سياسة المكافآت المعتمدة.

9.8 Material remedial or other actions requested by the Central Bank, including as a result of onsite examinations, should generally be reflected in the performance assessments of Material Risk Takers and therefore must be specifically linked to performance outcomes and in turn the remuneration of the Person.

8-9 يجـب أن تنعكس الإجراءات التصـــحيحيـة الجوهريـة أو التـدابير الأخرى التي يطلبهـا المصـــرف المركزي، بما في ذلك الناتجة عن عمليـات التفتيش الميـداني، في تقييمـات أداء آخـذي المخـاطر الجوهريـة، وبـالتـالي يجـب ربطها تحديداً بنتائج الأداء، ومن ثم بمكافآت الشخص.

Article (10): Remuneration of the ISSC

المادة (10): مكافآت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

10.1 The total of remuneration of the ISSC must be fixed and therefore must not be linked to the financial performance of the Financial Institution, profitability of Shariah-compliant products or volume of Shariah approvals issued. Remuneration of the ISSC must be set based on the:

1-10 يجب أن تكون مكافآت أعضـــاء لجنة الرقابة الشـــرعية الداخلية ثابتة بالكامل، ومن ثم يجب ألا تكون مرتبطة بالأداء المالي للمنشـــأة الماليَّة أو ربحية المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإســـلاميـة أو حجم الموافقـات الشـــرعيـة الصـــادرة. ويجب تحديد مكافآت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناءً على ما يأتي:

10.1.1 The scope and complexity of the Financial Institution's activities;

1-1-10 نطاق أنشـــطة المنشـــأة الماليَّة ودرجة تعقيدها؛

10.1.2	The time commitment and responsibilities of the member; and	2-1-10	التزام عضـــو اللجنـة بـالوقـت والمهام الموكلة إليه؛ و
10.1.3	Market benchmarks for similar Financial Institutions.	3-1-10	معايير السـوق للمنشـآت الماليَّة المماثلة.
10.2	Remuneration must be paid to ISSC members by the Financial Institution directly and must not be paid through intermediaries.	2-10	يجب دفع مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قِبل المنشـــأة الماليَّة مباشـــرةً، ولا يجوز دفعها عبر وسطاء.
10.3	Remuneration details of the ISSC, including, amounts, timelines and payment arrangements must be clearly stated in all relevant documents including the engagement and appointment letters and contracts.	3-10	يجب توضـــيح تفاصـــيل مكافآت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بما في ذلك المبالغ والجداول الزمنية وترتيبات الدفع في جميع الوثائق ذات الصـــلة، بما في ذلك خطابات التعيين وعقود العمل.
10.4	Remuneration of the ISSC must only be negotiated at the time of renewal of contracts.	4-10	يجب عدم التفاوض على مكافآت أعضـاء لجنة الرقابـة الشـــرعيـة الـداخليـة إلا عنـد تجـديـد عقودهم.
10.5	Remuneration of the ISSC must be reviewed periodically and at least once every three (3) years to ensure continued fairness and alignment with market practices and regulatory requirements. Benchmarking may be used to support this review but must not undermine independence, or result in excessive compensation. The Central Bank, in its sole discretion, may require more frequent reviews.	5-10	يجب مراجعة مكافآت لجنة الرقابة الشـــرعية الداخلية بشـــكل دوري، وبحد أدنى مرة كل ثلاث ســـنوات، لضـــمان اســـتمرار العدالة والمواءمة مع الممارسات السوقية والمتطلبات الرقابية. ويمكن الاسـتعانة بالمقارنات السـوقية لـدعم هـذه المراجعـة، بشـــرط ألا تؤثر على الاســـتقلالية أو تؤدي إلى تعويضـــات مفرطة. ويجوز للمصـــرف المركزي، وفقـاً لتقـديره المطلق، أن يطلـب إجراء مراجعـات بوتيرة أكثر تكراراً.

10.6 The ISSC remuneration review process must not be used to undermine the independence of the ISSC.

6-10 لا يجوز اســتخدام عملية مراجعة مكافآت لجنة الرقابة الشــرعية الداخلية كوســيلة للتأثير على استقلالية اللجنة.

Article (11): Variable Remuneration

المادة (11): المكافآت المتغيرة

11.1 Financial Institutions must ensure alignment between performance-based incentives with the long-term value creation and the time horizon of risks to which the Financial Institution may be exposed. In so doing, Financial Institutions must ensure that total variable remuneration does not limit its capacity to preserve, augment or strengthen its capital base.

1-11 يجب على المنشـــآت الماليَّة التأكد من مواءمة الحوافز القائمة على الأداء مع خلق القيمة على المدى الطويل والأفق الزمنية للمخاطر التي قد تتعرض لها المنشـــأة الماليَّة. وعند القيام بذلك، يجب على المنشآت الماليَّة التأكد من أن إجمالي المكافآت المتغيرة لا يحد من قدرة المنشأة على الحفاظ على قاعدة رأس المال لديها أو تعزيزها أو تقويتها.

11.2 Financial Institutions must ensure that, at a minimum, 50% of variable remuneration of Material Risk Takers is awarded in shares or equivalent ownership interests or share-linked, or equivalent non-cash instruments in the case of non-listed Financial Institutions, as long as these instruments create incentives aligned with long-term value creation and the time horizons for risks to be realised. The remaining portion of the deferred remuneration can be paid as cash, which vests gradually.

2-11 يجب على المنشـــآت الماليَّة التأكد من أن ما لا يقل عن 50% من المكافآت المتغيرة لآخذي المخاطر الجوهرية تُمنح في شكل أسـهم أو ما يكـافئهـا من حقوق ملكيـة أو أدوات مرتبطـة بالأســـهم أو أدوات غير نقدية مكافئة في حالة المنشـــآت الماليَّة غير المدرجة، شـــريطة أن تخلق هذه الأدوات حوافز تتماشـــى مع خلق القيمة على المدى الطويل ومع الأفق الزمنية لتحقق المخاطر. ويمكن دفع الجزء المتبقي من المكافآت المؤجلة نقداً، وتُستحق تدريجياً.

11.3 Financial Institutions must ensure that total variable remuneration is considerably reduced where negative financial performance is recorded, taking into account both current remuneration and reduction or elimination of remuneration amounts previously earned, including through Malus or Clawback mechanisms.

3-11 يجب على المنشـــآت الماليَّة التأكد من تخفيض إجمالي المكافآت المتغيرة بشـــكلٍ ملحوظ في حالة تحقيق أداء مالي ســـلبي، مع مراعاة كلاً من المكافآت الحالية وتخفيض أو إلغاء مبالغ المكافآت المكتسبة سابقاً، بما في ذلك من خلال آليات التخفيض أو الإلغاء أو الاسترداد.

11.4	The Central Bank may limit the amount of total variable remuneration of a Financial Institution, or any business unit within the Financial Institutions, in any given period, to ensure the safety and soundness of a Financial Institution or the stability UAE financial sector.	4-11 للمصـــرف المركزي تحديد ســـقف لإجمالي المكافآت المتغيرة للمنشـــأة الماليَّة أو أي وحدة أعمال في المنشـــآت الماليَّة، خلال فترة معينة، لضمان أمن وسلامة المنشأة الماليَّة أو استقرار القطاع المالي في الدولة.
11.5	The variable component of remuneration must be subject to prudent limits set in the remuneration policy and aligned with the law and requirements set in this and other applicable Regulations.	5-11 يجب أن يخضع مكون المكافآت المتغير للحدود الاحترازية المنصـــوص عليها في ســـياســـة المكافآت، وأن يتوافق مع القانون والمتطلبات الواردة في هـذا النظـام والأنظمـة الأخرى المعمول بها.
11.6	The criteria used by the Financial Institution in determining variable remuneration must be performance based and underpinned by an assessment of risk-adjusted performance. The criteria must therefore:	6-11 يجب أن تكون المعايير التي تستخدمها المنشأة الماليَّة في تحديد المكافآت المتغيرة قائمة على الأداء، وتعتمد على تقييم للأداء معدّل حســـب المخاطر. ويجب أن تكون المعايير:
11.6.1	consider the Staff's performance, in addition to the performance of the business unit and the Financial Institution as a whole, where relevant. The criteria must not, directly or indirectly, incentivise inappropriate risk taking;	1-6-11 تراعي أداء الموظف، بالإضـافة إلى أداء وحدة الأعمال والمنشأة المـاليَّة ككل، عند الاقتضـــاء. ويجب ألا تشجع المعايير، سواءً بشـكلٍ مباشـر أو غير مباشـر، على تحمل مخاطر غير مناسبة؛
11.6.2	be clearly defined, documented and objectively measured;	2-6-11 محددة بوضـوح وموثقة ومقاسـة بشكلٍ موضوعي؛
11.6.3	not consider volume or growth criteria in isolation; and	3-6-11 لا تعتمد فقط على معـايير حجم أو نمو الأعمـال، بمعزل عن المعايير الأخرى؛ و

11.6.4	be based on both financial and non-financial considerations, where appropriate.	4-6-11 تستند إلى اعتبارات مالية وغير مالية، عند الاقتضاء.
11.7	Remuneration must be adjusted to take into account all tangible and intangible risks such as reputational, liquidity, conduct, and cost of capital. The Financial Institution's risk adjustment approach to determining variable remuneration, must reflect ex-ante and ex-post risk adjustments.	7-11 يجب تعديل المكافآت بما يراعي جميع المخاطر الملموسة وغير الملموسة، مثل مخاطر السمعة والسيولة والسلوك وتكلفة رأس المال. ويجب أن يعكس نهج المنشأة الماليَّة في تعديل المخاطر عند تحديد المكافآت المتغيرة تعديلات المخاطر السابقة واللاحقة لوقوع المخاطر.
11.8	Risk adjustments must take into consideration the time horizon used to measure performance in addition to the quality of the performance measure used. Stronger risk adjustments may be more appropriate where measurement periods are short and few losses are considered in the measurement of performance.	8-11 يجب أن تُراعي تعديلات المخاطر الأفق الزمني المستخدم لقياس الأداء، بالإضافة إلى جودة مقاييس الأداء المستخدمة. ويمكن أن تكون تعديلات المخاطر الأقوى أكثر ملاءمةً في الحالات التي تكون فيها فترات القياس قصيرة وتكون الخسائر التي تتم مراعاتها عند قياس الأداء قليلة.
11.9	Financial Institutions must ensure that consideration is given to the following in the calculation and allocation of variable remuneration:	9-11 يجب على المنشآت الماليَّة التأكد من مراعاة ما يلي عند حساب وتوزيع المكافآت المتغيرة:
11.9.1	adjustments for current and future risks;	1-9-11 تعديلات المخاطر الحالية والمستقبلية؛
11.9.2	required capital and liquidity to support the conduct of business, and the risks and the related costs; and	2-9-11 رأس المال والسيولة المطلوبين لدعم مزاولة الأعمال، والمخاطر والتكاليف المرتبطة؛ و
11.9.3	the likelihood and timing of the Financial Institution receiving	3-9-11 احتمالية وتوقيت حصول المنشأة الماليَّة على إيرادات مستقبلية

	potential future revenues included in current earnings.	محتملة تم تضمينها في الإيرادات الحالية.
11.10	Financial Institutions must effectively make use of performance adjustments to align variable remuneration outcomes with performance and risk outcomes. Performance adjustments may take the form of reductions to in-year variable remuneration, Malus and Clawback.	10-11 يجب على المنشآت الماليَّة استخدام تعديلات الأداء بفعالية لمواءمة نتائج المكافآت المتغيرة مع نتائج الأداء والمخاطر. ويمكن أن تأخذ تعديلات الأداء شكل تخفيضات في المكافآت المتغيرة خلال السنة، والتخفيض أو الإلغاء والاسترداد.
11.11	Financial Institutions must ensure that all variable remuneration is subject to forfeiture or reduction through performance adjustment, the amount of which to be determined by a comprehensive assessment of all relevant criteria.	11-11 يجب على المنشآت الماليَّة التأكد من أن جميع المكافآت المتغيرة تخضع للحرمان من المكافأة أو التخفيض من خلال تعديل الأداء، ويتم تحديد المبلغ بناءً على تقييم شامل لجميع المعايير ذات الصلة.
11.12	Performance adjustments must be considered even in the event where an incident does not result in costs or losses to the Financial Institution.	12-11 يجب مراعاة تعديلات الأداء حتى في الحالات التي لا تؤدي فيها الحوادث إلى تكاليف أو خسائر للمنشأة الماليَّة.
11.13	Financial Institutions must ensure that Staff are prohibited from and undertake to avoid using hedging strategies to circumvent or undermine the risk alignment effects embedded in remuneration arrangements. This prohibition must be clearly addressed in related policies and contracts.	13-11 يجب على المنشآت الماليَّة التأكد من حظر الموظفين من استخدام استراتيجيات التحوط لتجاوز أو تقويض تأثيرات مواءمة المخاطر المضمنة في ترتيبات المكافآت وأن يتعهدوا بعدم القيام بذلك. ويجب معالجة هذا الحظر بوضوح في السياسات والعقود ذات الصلة.
11.14	The remuneration policy must clearly stipulate that the Financial Institution must not pay any remuneration to, or for the benefit of Staff via any means which could undermine the effect or intent of the	14-11 يجب أن تنص سياسة المكافآت صراحةً على عدم قيام المنشأة الماليَّة بدفع أي مكافآت للموظفين أو لصالحهم بأي وسيلة قد تُضعف أثر أو هدف المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. ويجب على المنشأة الماليَّة أن تُدرج

requirements established in this Regulation. The Financial Institution must also include in its remuneration policy, applicable contracts and other relevant documents, prohibitions against the following and related, stringent consequences for breaches:

أيضاً في سياسة المكافآت والعقود المطبقة الخاصة بها، والوثائق ذات الصلة الأخرى، حظراً صريحاً لما يلي، مع ذكر العواقب الصارمة المترتبة على المخالفة:

11.14.1 acquiring any indemnification and/or guarantee on behalf of Staff against the consequences of breaching any obligations under this Regulation; or against the application of in-period adjustment, Malus or Clawback; and

1-14-11 الحصول على أي تعويض و/أو ضمان نيابةً عن الموظفين ضد عواقب مخالفة أي التزام بموجب هذا النظام، أو ضد تطبيق التعديلات خلال الفترة أو آليات التخفيض أو الإلغاء أو الاسترداد؛ و

11.14.2 hedging by Staff who receive shares or share-linked deferred, variable remuneration, of their exposure to the share price risk before the share or share-linked remuneration is fully vested and able to be sold for cash by Staff.

2-14-11 قيام الموظفين الذين يتلقون مكافآت متغيرة مؤجلة في شكل أسهم أو أدوات مرتبطة بالأسهم بالتحوط ضد تعرضهم لمخاطر سعر السهم قبل استحقاق السهم أو المكافأة المرتبطة بالسهم بالكامل وإمكانية قيام الموظف ببيعها نقداً.

Article (12): Share-based Components of Remuneration

المادة (12): مكونات المكافآت القائمة على الأسهم

12.1 Financial Institutions' remuneration offered in shares or share-linked instruments must be subject to an appropriate share retention policy.

1-12 يجب أن تخضع المكافآت التي تقدمها المنشآت الماليَّة في شكل أسهم أو أدوات مرتبطة بالأسهم لسياسة احتفاظ بالأسهم مناسبة

12.2 Financial Institutions must ensure that where share-based components of variable remuneration, including shares and share options are used, appropriate safeguards

2-12 يجب على المنشآت الماليَّة عند استخدام مكونات مكافآت متغيرة قائمة على الأسهم، بما في ذلك الأسهم وخيارات الأسهم، التأكد من

are implemented to align incentives with the Financial Institution's longer-term interests. Such safeguards may include:

تطبيق تدابير مناسبة لمواءمة الحوافز مع المصالح طويلة الأجل للمنشأة الماليَّة. وقد تشمل هذه التدابير:

12.2.1 vesting restrictions which ensure that the shares do not vest for a minimum specified period after they are awarded;

1-2-12 قيود الاستحقاق التي تضمن عدم استحقاق الأسهم لفترة محددة كحد أدنى بعد منحها؛

12.2.2 holding restrictions which prescribe that share options or other similar rights cannot be exercised for a minimum specified period after they are awarded; and

2-2-12 قيود المنع من التصرف التي تنص على عدم إمكانية ممارسة خيارات الأسهم أو الحقوق المشابهة لفترة محددة كحد أدنى بعد منحها؛ و

12.2.3 retention restrictions which stipulate that a specified proportion of the shares awarded must be held until the cessation of the employment or engagement of the Person or a specified period which extends beyond their employment/engagement.

3-2-12 قيود الاحتفاظ التي تشترط الاحتفاظ بنسبة محددة من الأسهم الممنوحة لحين انتهاء علاقة العمل أو التعاقد مع الشخص أو لفترة محددة تمتد بعد انتهاء العمل/التعاقد.

12.3 A Financial Institution must not accelerate the vesting of unvested variable remuneration or curtailing of any holding restrictions for a Relevant Person, upon cessation of employment or engagement by the Financial Institution, unless specific exceptions have been provided for in the approved remuneration policy. If that Person is eligible for any unvested, variable remuneration, it must be subject to the same vesting conditions as those for a Person employed or engaged by the Financial Institution.

3-12 لا يجوز للمنشأة الماليَّة تسريع استحقاق المكافآت المتغيرة غير المستحقة أو تقليص أي قيود منع من التصرف لأي شخص معني عند انتهاء علاقة العمل أو التعاقد مع المنشأة الماليَّة، إلا إذا نصت سياسة المكافآت المعتمدة على استثناءات محددة. وإذا كان الشخص مؤهلاً لأي مكافآت متغيرة غير مستحقة، فيجب أن تخضع لنفس شروط الاستحقاق المطبقة على الأشخاص الموظفين في المنشأة الماليَّة أو المتعاقدين معها.

Article (13): Bonus Payments

13.1 Any bonus pool established should be determined, giving due consideration to current risks, expected losses, estimated unexpected losses and stressed conditions associated with the Financial Institution's activities.

13.2 Any guaranteed bonuses should generally not be offered by Financial Institutions, as they are not consistent with sound risk management and performance- based rewards. Exceptional minimum, guaranteed bonuses should generally only apply in the context of new Staff and be limited to their first year of employment/engagement with the Financial Institution. Any such award of bonus must be subject to approval by the Board.

13.3 Bonus awards must take into consideration the Staff's non-financial related performance, including, but not limited to, compliance with the Central Bank Law, applicable Regulations and internal policies; adequate follow up and remediation of internal audit and/or Central Bank recommendations; and alignment with risk management objectives.

13.4 The aggregate of all bonus awards must not compromise the Financial Institution's viability. The Financial Institution must therefore ensure that a bonus pool does not, in any way, impede its capital preservation or build-up objectives.

المادة (13): مدفوعات الحوافز

1-13 أي صندوق حوافز يتم إنشاؤه يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاطر الحالية، والخسائر المتوقعة، والخسائر غير المتوقعة المقدرة، والضغوط المرتبطة بأنشطة المنشأة الماليَّة.

2-13 لا يجوز للمنشآت الماليَّة تقديم أي حوافز مضمونة بشكلٍ عام، إذ أنها لا تتوافق مع الإدارة السليمة للمخاطر والمكافآت القائمة على الأداء. ويجب أن يُطبق الحد الأدنى من الحوافز الاستثنائية المضمونة فقط على الموظفين الجُدد وأن تقتصر على السنة الأولى من العمل أو التعاقد مع المنشأة الماليَّة. ويجب أن يخضع منح أي حوافز مضمونة لموافقة مجلس الإدارة.

3-13 يجب أن تأخذ مِنح الحوافز في الاعتبار الأداء غير المالي للموظف، بما في ذلك، دون حصر، الامتثال لقانون المصرف المركزي والأنظمة المعمول بها والسياسات الداخلية، والمتابعة الكافية لتوصيات التدقيق الداخلي و/أو المصرف المركزي ومعالجتها، والمواءمة مع أهداف إدارة المخاطر.

4-13 يجب ألا يؤثر مجموع مِنح الحوافز على استمرارية المنشأة الماليَّة. وبالتالي، يجب أن تضمن المنشأة الماليَّة أن صندوق الحوافز لا يعيق، بأي شكل من الأشكال، أهداف الحفاظ على رأس المال أو زيادته.

Article (14): Severance Payments

المادة (14): مدفوعات الفصل من العمل

14.1 Where a Financial Institution makes severance payments, the maximum level of severance pay and the criteria for determining the amount of the payment must be established in the approved remuneration policy.

1-14 في حالة منح المنشأة الماليَّة مدفوعات الفصل من العمل، يجب تحديد الحد الأقصى لمدفوعات الفصل من العمل ومعايير تحديد قيمتها ضمن سياسة المكافآت المعتمدة.

14.2 Severance payments must be subject to appropriate governance controls and limits and must be aligned with the Financial Institution's overall financial condition and performance over an appropriate, justifiable time horizon.

2-14 يجب أن تخضع مدفوعات الفصل من العمل لضوابط وحدود حوكمة مناسبة، وأن تتماشى مع الوضع المالي العام للمنشأة الماليَّة وأدائها على مدى فترة زمنية مناسبة ومبررة.

14.3 Severance payments must be related to performance over time and must generally not be payable in the case of failure or threatened failure of the Financial Institution, specifically to a Person who has been found, through the appropriate processes, to have contributed to the failure or threatened failure of the Financial Institution.

3-14 يجب أن ترتبط مدفوعات الفصل من العمل بالأداء على مدى فترة زمنية، ويجب عدم دفعها في حال فشل المنشأة الماليَّة أو تهديدها بالفشل، خاصةً للشخص الذي يَثبت، من خلال الإجراءات المناسبة، أنه ساهم في فشل المنشأة الماليَّة أو تهديدها بالفشل.

14.4 Severance payments must not be used to compensate for variable remuneration that has been reduced or reversed, in line with the application of the requirements of this Regulation or any other Regulations.

4-14 لا يجوز استخدام مدفوعات الفصل من العمل لتعويض المكافآت المتغيرة التي تم تخفيضها أو إلغائها، وفقاً لمتطلبات هذا النظام أو أي أنظمة أخرى.

14.5 Severance payments must not be awarded where there is an obvious failure which results in the dismissal of the Person.

5-14 لا يجوز منح مدفوعات الفصل من العمل في حال وجود فشل واضح أدى إلى فصل الشخص.

Article (15): Reporting and Disclosures

المادة (15): الإبلاغ والإفصاح

15.1 A Financial Institution must document and report the results of the annual and independent reviews established in Article (2) of this Regulation to the remuneration committee and the Board, immediately following the timely completion of the reports. The remuneration committee, must prioritise the review of the reports and take prompt action to ensure the efficient implementation of recommendations arising from the reviews.

1-15 يجب على المنشـــأة الماليَّة توثيق ورفع تقارير عن نتـائج المراجعـات السـنويـة والمسـتقلـة المنصـوص عليها في المادة (2) من هذا النظام إلى لجنة المكافآت ومجلس الإدارة فور الانتهاء منها. ويجب على لجنة المكافآت إعطاء أولوية لمراجعة هذه التقارير واتخاذ إجراءات فورية لضـمـان تنفيذ التوصـيات النـاتجة عن تلك المراجعات بكفاءة.

15.2 A Financial Institution must make clear, comprehensive, meaningful, consistent and comparable public disclosure of information on its remuneration framework and practices on a financial year basis. The format and timeframes for the disclosures may be set by the Central Bank.

2-15 يجب على المنشـــأة الماليَّة الإفصـــاح العلني بشـكل واضـح وشـامل وهادف ومتسـق وقابل للمقارنة عن إطار وسياسات المكافآت لديها في كل سـنة مالية. وللمصـرف المركزي أن يُحدد شكل ومواعيد الإفصاح.

15.3 Financial Institutions must disclose annually in their corporate governance statement, the salient features of their remuneration framework and systems including *inter alia*:

3-15 يجب على المنشآت الماليَّة الإفصـاح سنوياً في بيان الحوكمة المؤسـسـية الخاص بها عن أبرز ملامح إطار ونظم المكافآت لديها، بما في ذلك، من بين أمورٍ أخرى:

15.3.1 the design and operation of the remuneration structure, and frequency of review;

1-3-15 تصـميم وتشـغيل هيكل المكافآت ووتيرة المراجعة؛

15.3.2 a summary of the remuneration policy;

2-3-15 ملخص سياسة المكافآت؛

15.3.3 the types of remuneration offered to Material Risk Takers and the parameters used for

3-3-15 أنواع المكافآت المقدمة لآخذي المخـاطر الجوهريـة والمعـايير المستخدمة لتحديد كيفية توزيعها

	determining their allocation, for example, cash and shares, fixed and variable;	(على سبيل المثال، في شكل نقد وأسهم، ومكافآت ثابتة ومتغيرة)؛	
15.3.4	the structure and independence of remuneration for Staff in Control Functions and the ISSC;	هيكل واستقلالية مكافآت الموظفين العاملين في وظائف الضبط وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية؛	4-3-15
15.3.5	the links between performance and risk outcomes and remuneration; and a summary of the methodology for performance measurements and adjustments;	الروابط بين الأداء ونتائج المخاطر والمكافآت، وملخص المنهجية المستخدمة لقياس وتعديل الأداء؛	5-3-15
15.3.6	the deferral policy and vesting criteria, Malus and Clawback arrangements and other deferral structures, and the implications on the Financial Institution's risk profile; and	سياسة التأجيل ومعايير الاستحقاق وترتيبات الاسترداد والتخفيض أو الإلغاء وهياكل التأجيل الأخرى، وتأثيرها على ملف مخاطر المنشأة الماليَّة؛ و	6-3-15
15.3.7	the governance structure, composition and the mandate of the remuneration committee.	هيكل حوكمة لجنة المكافآت وتشكيلها واختصاصاتها.	7-3-15
15.4	Financial Institutions must disclose, in the audited annual financial statements, the total remuneration paid to relevant categories of Staff, including Senior Management, Material Risk Takers, Senior Material Risk Takers, Staff in Control Functions and any of these roles which are Outsourced. The disclosure must include the total number of Persons in each category, the totals for fixed and variable	يجب على المنشآت الماليَّة الإفصاح، في بياناتها الماليَّة السنوية المدققة، عن إجمالي المكافآت المدفوعة إلى فئات الموظفين ذات الصلة، بما في ذلك موظفي الإدارة العليا، وآخذي المخاطر الجوهرية، وآخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين، والموظفين العاملين في وظائف الضبط، وأي من تلك الأدوار الوظيفية التي يتم تعهيدها. ويجب أن يتضمن الإفصاح إجمالي عدد الأشخاص في كل فئة، وإجمالي مكونات المكافآت الثابتة والمتغيرة على	4-15

components of remuneration across categories and the forms of payment.

مســـتوى فئات الموظفين، وأشـــكال دفع تلك المكافآت.

15.5 A Financial Institution must report on the following, at a minimum, to the Central Bank on an annual basis and no later than three (3) months following the end of the financial year to which the reporting relates. The Central Bank may develop reporting forms to facilitate the reporting on:

5-15 يجب على المنشـــأة الماليَّة أن ترفع تقارير إلى المصـرف المركزي حول المسـائل التالية، كحد أدنى، وذلك بشـكلٍ سـنوي وفي موعد أقصـاه ثلاثة (3) أشـهر من تاريخ انتهاء السـنة الماليَّة المتعلقة بتلك التقارير. وللمصـــرف المركزي إعداد نماذج تقارير لتسهيل الإبلاغ عن:

15.5.1 Details of remuneration, including total aggregate remuneration, structure, deferral and vesting details, for specific categories of Staff, including Material Risk Takers;

1-5-15 تفاصـــيل المكافآت، بما في ذلك إجمـالي مجموع المكـافـآت وهيكلها، وتفاصـــيل التأجيل والاســـتحقاق، لفئات محددة من الموظفين، بمـا في ذلـك آخـذي المخاطر الجوهرية؛

15.5.2 Total remuneration, including total fixed and variable remuneration and number of Persons broken down by business line;

2-5-15 إجمـالي المكـافـآت، بمـا في ذلك إجمـالي المكـافـآت الثـابتـة والمتغيرة وعـدد الأشـــخـاص، موزعة حسب خطوط الأعمال؛

15.5.3 Details of remuneration of the top 5% of highly compensated Staff of the Financial Institution;

3-5-15 تفاصـــيل مكافآت أعلى 5% من المـوظـفـيـن الأعلـى أجـراً فـي المنشأة الماليَّة.

15.5.4 Forms and totals of variable remuneration, reporting by cash, shares, share-linked instruments and other forms;

4-5-15 أشـــكـال وإجمـالي المكـافـآت المـتـغـيـرة، مـوزعـة حســـب المكـافـآت النقـديـة والأســـهم والأدوات المرتبطـة بـالأســـهم والأشكال الأخرى؛

15.5.5	Total outstanding deferred remuneration, reported by amounts vested and unvested and related timeframes;	5-5-15 إجمالي المكافآت المؤجلة القائمة، موزعة حسب المبالغ المستحقة وغير المستحقة والأُطر الزمنية ذات الصلة؛
15.5.6	Total deferred remuneration awarded, paid out and reduced through performance adjustments; and	6-5-15 إجمالي المكافآت المؤجلة الممنوحة والمدفوعة والمخفّضة من خلال تعديلات الأداء؛ و
15.5.7	Sign-on, bonus and severance payments made and number of Persons.	7-5-15 مكافآت التوقيع على العقود والحوافز ومدفوعات الفصل من العمل المدفوعة، وعدد الأشخاص.
15.6	Financial Institutions must conduct periodic reviews of all employment/engagement contracts against applicable law and Regulations and the approved remuneration framework including the remuneration policy to ensure alignment with, *inter alia*, the remuneration structure, performance assessment criteria and remuneration adjustment measures. These reviews must be conducted every three (3) years at a minimum and the results of these reviews must be reported to the Board.	6-15 يجب على المنشآت الماليَّة إجراء مراجعات دورية لجميع عقود العمل/التعاقد مقابل القانون والأنظمة المعمول بها وإطار المكافآت المعتمد، بما في ذلك سياسة المكافآت، لضمان المواءمة مع، من بين أمورٍ أخرى، هيكل المكافآت ومعايير تقييم الأداء وإجراءات تعديل المكافآت. ويجب إجراء هذه المراجعات كل ثلاث (3) سنوات، كحد أدنى، ورفع نتائجها إلى مجلس الإدارة.
15.7	Financial Institutions must undertake ongoing reviews of Staff to identify and designate Material Risk Takers. The complete list of Material Risk Takers, specifically identifying Senior Material Risk Takers, must be submitted to the Central Bank on request.	7-15 يجب على المنشآت الماليَّة إجراء مراجعات دورية للموظفين لتحديد وتصنيف آخذي المخاطر الجوهرية، ويجب رفع القائمة الكاملة لآخذي المخاطر الجوهرية، والتي تحدد بشكلٍ خاص آخذي المخاطر الجوهرية الرئيسيين، إلى المصرف المركزي عند الطلب.

Article (16): Enforcement and Sanctions

16.1 Violation of any provision of this Regulation may subject the Financial Institution to supervisory action, administrative action and/or financial sanctions as deemed appropriate by the Central Bank.

16.2 Without prejudice to the provisions of the Central Bank Law, supervisory action and sanctions by the Central Bank may include withdrawing, replacing or restricting the powers of Senior Management or members of the Board, providing for the interim management of a Financial Institution, or barring individuals from the UAE financial sector.

المادة (16): الإنفاذ والجزاءات

1-16 قد يؤدي الإخلال بأي من أحكام هذا النظام إلى إخضاع المنشأة الماليَّة لإجراء رقابي، و/أو إداري و/أو جزاءات مالية، وفقاً لما يراه المصرف المركزي ملائماً.

2-16 ودون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للمنشأة الماليَّة، أو حظر أفراد من القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

Article (17): Interpretation of Regulation

17.1 The Regulatory Development Department of the Central Bank shall be the reference for interpretation of the provisions of this Regulation.

المادة (17): تفسير النظام

1-17 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

Article (18): Publication and Application

18.1 This Regulation shall be published in the Official Gazette and shall come into effect on the date of its publication.

18.2 Financial Institutions must conduct an assessment of their existing remuneration frameworks and their alignment with the requirements of this Regulation. Financial Institutions must submit to the Central Bank a detailed report on this assessment

المادة (18): النشر والتطبيق

1-18 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.

2-18 يجب على المنشآت الماليَّة إجراء تقييم لأُطر المكافآت الحالية لديها ومواءمتها مع متطلبات هذا النظام. ويجب على المنشآت الماليَّة تقديم تقرير مفصل إلى المصرف المركزي حول هذا التقييم والإجراءات المتخذة و/أو المخطط

and the actions taken and/or planned actions to address any identified gaps and the related timeframes and accountabilities. This report must be submitted to the Central Bank within 180 days of the effective date of this Regulation. The Central Bank may decide on the appropriateness of the action plan and may request regular updates on its implementation, at specified intervals.

اتخاذها لمعالجة أي فجوات تم تحديدها، مع تحديد الأُطر الزمنية والمسؤوليات ذات الصلة. ويجب تقديم هذا التقرير إلى المصرف المركزي خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام. وللمصرف المركزي أن يقرر بشأن مدى ملاءمة خطة العمل وأن يطلب تحديثات دورية بشأن تنفيذها في فترات محددة.

18.3 Within fifteen (15) months of the effective date of this Regulation, Financial Institutions' remuneration frameworks must be in full compliance with the requirements of this Regulation and all existing contracts must be reviewed for compliance with this Regulation. The Central Bank, at its sole discretion, may grant an extension to this timeframe, on a case-by-case basis.

3-18 يجب أن تمتثل أُطر المكافآت الخاصة بالمنشآت الماليَّة بالكامل لمتطلبات هذا النظام خلال خمسة عشر (15) شهراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، كما يجب مراجعة جميع عقود الرواتب الحالية لضمان امتثالها لأحكام هذا النظام. وللمصرف المركزي، وفقاً لتقديره المطلق، أن يمنح تمديداً لهذه الفترة الزمنية على أساس كل حالة على حدة.

خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE